행복한 학교 학생중심 충남교육

교육활동 보호로 모두가 행복한 충남교육

# 2026 교육활동 보호 기본 계획(안)

2026. 2.

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[교원인사과 교육활동보호팀]

# 2026학년도 교육활동 보호 기본 계획 주요 내용

| 쪽 | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | **교내 교육활동 보호 공모전** | *교내 시상계획 수립 시 포함(학교장 표창), 교육활동 보호주간 운영, 학생 주도의 상시적인 교육활동 보호 캠페인 운영 | **권장** |
| 5~6 | **예방교육 강화** | *학생, 교원, 보호자에 대상 교육활동 침해 사례로 알아보는 교육활동 침해 예방교육 연 2회 이상(예방교육 강사단 활용),<br>*메타버스 기반 교육활동 보호 체험교육 실시 | **확대<br>신규** |
| 6~7 | **교육자료 보급** | *교육활동 침해 예방교육 동영상 자료 제작·배포<br>*교육활동침해 학생·학부모 특별교육 자료 제작·배포 | **신규** |
| 7 | **지역교권보호위원회 운영 지원** | *지역교권보호위원회 위원 역량 강화 연수(3월, 8월 정기연수)<br>*총 위원의 20% 이상 학교 현장 교사 위원 위촉 권고 | **강화** |
| 15~16 | **교육지원청 교육활동보호센터 신설** | *교육지원청(천안, 아산) 교육활동보호센터 신설·운영<br>(교권 침해 사안이 빈번한 2개 교육지원청) | **신규** |
| 18 | **교육활동 보호 운영 예산 지원** | *학교전화 자동녹음 기능 구축, 교육활동 침해 예방교육, 행사활동 등을 위한 예산 지원(학교 규모별 70~400만원) | **확대** |
| 18~19 | **변호사 동행서비스** | *교원이 아동학대 신고 등으로 조사.수사를 받는 경우 변호사가 직접 동행하여 법률 지원<br>*특이민원 관련 사안의 경우에도 지원 | **강화** |
| 19~21 | **교육활동 침해 민원 대응체계 재정비** | *학교 민원대응팀 및 교육지원청 학교민원대응지원팀 구성, 민원대응 및 교육상담 공간 조성 지원 | **강화** |
| 21~23 | **심리상담(치료) 비용 지원** | *교육활동 침해 피해 교원과 심리.정서적 소진 교원, 교육전문직원, 강사, 교직 생애 중 제한 없이 지원 (1년 이내 발생건),<br>피해교원의 경우 1인당 지원비를 최대 200만원으로 확대 | **확대** |
| 24~25 | **교육감 의견서 전담팀 운영** | *교원이 아동학대 사안으로 신고 되었을 때 교원의 정당한 생활지도 여부를 판단하여 수사기관에 교육감 의견서 제출 | **강화** |
| 26~27 | **교원안심공제 보상 확대** | *'특수교육대상 학생'으로 인한 교원 피해 보상 범위 확대<br>*'피공제자' 이외의 교직원 관련 손해배상금 지원 가능 | **확대** |
| 28 | **저경력교사 교육회복 지원** | *5년 이하 저경력 대상으로 교직 만족도 회복을 위한 심리검사 및 교원심리치유캠프 운영 확대 | **확대** |
| 32 | **학부모 조치 강화** | *서면사과 및 재발방지 서약, 특별교육 이수 또는 심리치료 의무 부과<br>*특별교육 또는 심리치료 미이행 시 **300만원**의 과태료 부과 | **강화** |

2026학년도
교육활동 보호 기본 계획

# 차례


Ⅰ. 추진 근거 ····· 1

Ⅱ. 추진 배경 ····· 1

Ⅲ. 추진 목적 ····· 1

Ⅳ. 교육활동 보호 주요 현황 ····· 2

Ⅴ. 목표와 과제 ····· 4

Ⅵ. 세부 추진 내용 ····· 5

1 교육활동 보호 역량 강화 ····· 5

2 교육활동 보호 안전망 구축 ····· 10

3 피해교원 지원 강화 ····· 21

Ⅶ. 관련예산 ····· 33

Ⅷ. 행정사항 ····· 34

Ⅸ. 기대효과 ····· 34

Ⅹ. 평가 및 환류 계획 ····· 35

▣ 각종 서식 및 참고자료 ····· 36

# 2026학년도 교육활동 보호 기본 계획

## Ⅰ 추진 근거

○ 「헌법」 제31조 제4항, 「교육기본법」 제14조
○ 「교원지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하,교원지위법) 및 동법 시행령(′ 24.3.28,)
○ 「2024 교육활동보호 매뉴얼(교육부 교원정책과, ′ 24.3.22.)
○ 「충청남도교육청 교원의 교권과 교육활동 보호 등에 관한 조례」(′ 24.7.10)
○ 「초중등교육법」, 「유아교육법」, 「아동학대처벌법」
○ 「교권회복 및 보호 강화 방안」 교육부, 2023.8.23.
○ 「현장 중심 교육활동 보호 강화 방안」 충남교육청, 2023.8.29.
○ 「학교 민원 대응 및 교육활동 보호 강화 방안」 교육부, 2026.1.22.

## Ⅱ 추진 배경

○ 무고성 아동학대 신고 및 특이민원으로 인한 교육활동 위축
○ 교육활동 침해 발생으로 교원의 교육권뿐만 아니라 학생의 학습권 침해
○ 교육활동 침해로 인한 교원의 상처와 심리적 부담 가중
○ 교육활동에 전념할 수 있는 환경과 대응 체계 마련

## Ⅲ 추진 목적

○ 교육활동 침해행위 사전 예방을 위한 현장 지원 강화
○ 교육활동 및 학습권 보호를 통한 학교 교육력 제고
○ 교육활동 침해 피해 교원의 신체·심리 회복 지원
○ 교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성

# Ⅳ 교육활동 보호 주요 현황

## 1 교육활동 보호 제도 개요

### 가. 교육활동 침해 행위의 정의

○ **(정의)** 학생 또는 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 「교원지위법」 등에서 정하고 있는 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

○ **(침해주체)** 고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 등

○ **(침해대상)** 교육활동 중인 교원(기간제교원 포함)

### 나. 교육활동 침해 행위 유형

| 교원지위법 | 교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시 |
|---|---|
| 제19조(교육활동 침해행위)<br>1. 다음 각 목 범죄 행위<br>가. 공무방해, 무고, 상해·폭행, 협박, 명예, 업무방해, 손괴 나. 성폭력<br>다. 불법정보 유통 라. 그 밖의 범죄<br>2. 교육활동 부당 간섭·제한<br>가. 정당하지 않은 민원 반복 제기<br>나. 교원의 법적 의무가 아닌 일 지속 강요<br>다. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위 | 제2조(교원의 교육활동 침해행위)<br>1. 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>2. 정당한 교육활동을 반복적·부당하게 간섭<br>3. 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위<br>4. 교원 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>5. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위 |

### 다. 교권보호위원회 설치 · 운영

○ **(도교권보호위원회)** 시행계획, 지역교보위에서 조정되지 않은 분쟁조정 등

○ **(지역교권보호위원회)** 침해기준·예방대책, 침해학생·보호자 등 조치, 분쟁조정 등

### 라. 교육활동 침해 사안 처리 및 조치 사항

○ **(사안처리)** 교육활동 침해 사안 발생시 「교원지위법」에 따라 교권보호위원회를 개최하여 사안 심의 후 피해교원 지원, 침해학생 조치

○ **(피해교원)** 침해 인지 즉시 피해교원 치유와 교권회복에 필요한 조치 실시
  ▪ ① 심리상담·조언, ② 치료·요양, ③ 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치
○ **(침해학생·보호자 등)** 교권보호위원회 심의를 거쳐 침해 학생·보호자 등 조치
  ▪ 학생 ①학교봉사, ②사회봉사, ③특별교육·심리치료, ④출석정지, ⑤학급교체, ⑥전학, ⑦퇴학
  ▪ 보호자 등 ① 서면사과·재발방지 서약 ② 특별교육·심리치료

## 2 2025년 주요 성과

### 가. 교육활동 보호 역량 강화 지원

○ 협력·존중·배려의 학교 문화 조성
○ 교육과정 연계 교육활동 침해 예방교육 강화(연 2회)
○ **학**생 주도의 교육활동보호 주간 운영(5월)
○ 사제동행 교육활동보호 프로그램 운영(60교)
○ 인식 제고를 위한 홍보 강화(3사 방송사 송출/신문지면광고), 교육활동 침해 예방교육 자료 개발·보급(카드뉴스, PPT교육자료 3종)
○ 학교 민원대응팀 운영, 교원안심번호사용료 지원, 자동녹음전화기 구축, 민원상담실 운영

### 나. 마음든든 교원안심공제 사업 운영

○ 2024년부터 사립유치원 교원, 강사, 교육전문직원까지 대상 확대
○ 기소유예의 건에 대해 소송비 지원
○ 중대 사안 및 무고성 아동학대 사안에 대한 소송 지원
○ 상해 치료비 보상 절차 간소화

### 다. 교육활동보호센터 운영

○ 전국 최초의 변호사 동행서비스 지원(16건)
○ 지역교권보호위원회 운영 지원(배움자리 2회)
○ 교육활동보호 상담 대표전화 1588-9331 운영
○ 교원치유 캠프(70명, 4회), 심리상담 및 치료지원(468명), 법률자문(350회) 등
○ 교육활동보호(치유와 성장) 원격 직무연수 운영(1강좌, 500명)

## Ⅴ 목표와 과제

### 지향점

**교육활동 보호로 모두가 행복한 충남교육**

### 목 표

**교원이 안심하고 교육에 전념할 수 있는 여건 조성**

### 중점 추진과제

| 1 교육활동 보호 역량 강화 | 2 교육활동 보호 안전망 구축 | 3 피해교원 지원 강화 |
|---|---|---|
| ● 교육공동체 상호 존중문화 조성 | ● 충청남도교권보호위원회 운영 | ● 심리상담 비용 지원 |
| ● 교육활동 침해 예방 교육 강화 | ● 지역교권보호위원회 운영 | ● 병(의)원 치료비 지원 |
| ● 맞춤형 교육활동 보호 교육 자료 개발•보급 | ● 교육활동보호센터 내실화 | ● 교육법률지원단 운영 |
| ● 교육활동 보호 연수 확대 | ● 교육활동 보호 대표전화 운영 | ● 무고성 아동학대 사안 대응 강화 |
| ● 교육활동 침해 예방교육 강사단 | ● 교육활동 사안처리지원단 운영 | ● 원격 심리검사 지원 |
| ● 교원 성장 역량 강화 지원 | ● 교원 안심번호 사용료 지원 | ● 마음든든 교원안심공제 |
| ● 학생주도 교육활동 보호 프로그램 | ● 교육활동 보호 운영 예산 지원 | ● 교원심리치유캠프 운영 |
| ● 유공교원 및 학교 표창 | ● 변호사 동행서비스 확대 | ● 저경력 교사 교육회복 지원 |
| | ● 교육활동 침해 민원 대응체계 재정비 | ● 공정한 사안처리 절차 준수 |
| | | ● 교육활동 침해자 조치 강화 |

# Ⅵ 세부 추진 내용

## 1 교육활동 보호 역량 강화

### 가. 교육공동체 상호 존중 문화 조성

○ **존중과 배려의 사제 문화 조성**

- 사제 간 정기적인 대화, 상담
- 인권 친화적 생활교육 및 학생 언어문화 개선

○ **교사와 보호자의 쌍방향 소통문화 만들기**

- 학교방문, 상담 시 사전 예약제
- 학기 초에 민원처리 절차 등 가정통신문 발송
- 학생의 학습권을 보장하기 위한 교육활동 보호 필요성 공유

○ **교내 교육활동 보호 공모전 운영 권장**

- (시기) 학교 자율 선택 예) 3~5월
- (부문) 예시 영상(UCC, 플래시몹), 웹툰, 포스터 등
- (주제) 교육활동 보호의 필요성, 실천방법 등
- (방법) 교내 시상 계획 수립 시 포함(학교장 표창)

**※ 교육부 주관 교육활동 보호 공모전 예정(4월~5월)**

○ **학생 주도의 교육활동 보호 주간 운영**

- (시기) 5월 중 학교 자율적으로 운영 예) 5월2, 3주차
- (방법) 학급회, 학생회, 동아리가 주도하여 편지쓰기, 공연, 캠페인, 행사 등 활동

### 나. 사례로 알아보는 교육활동 침해 예방 교육 강화

○ **학교 교육활동보호책임관(교감)**

○ **대상별 교육활동 침해 예방교육 실시**

| 주관 | 대상 | 연수내용(예시) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 단위 학교 | 교직원 | 교육활동 침해 관련 법령, 침해 사례, 대응 요령 등 | 연 2회 이상 |
| | 학생 | 교육활동 침해 관련 법령, 유형 및 침해 사례, 예방교육 등 | |
| | 보호자 | 교육활동 침해 관련 법령, 유형 및 침해 사례, 가정교육 등 | |

- 교육활동 침해 **예방교육 운영계획 학교누리집 필수 게시** 참고 3
- 교육과정과 연계한 **교육활동 침해 예방교육(학교교육과정 계획서 포함)**
- 도교육청 누리집- 참여마당- 교육활동보호센터- 자료실 참고(강의안, PPT 등)
- 연수자료를 활용한 자체 교육 및 외부강사 초청 연수 가능
- 교육과정 설명회, 학부모 상담의 날, 수업 공개의 날 등과 연계 실시

※ 온라인, 유인물 배부 등 비대면 방식도 가능

○ **교육활동 보호 인식 제고를 위한 캠페인 실시**

- (도교육청) TV, 라디오 등을 다중매체를 통한 캠페인
- (교육지원청, 학교) 누리집, 입간판, 배너 등을 활용한 홍보 및 상시적인 행사활동

○ **보호자에 대한 교육활동 침해 예방교육 강화**

- (방법) 도교육청 및 교육지원청 학부모지원센터 연계
- (운영) 학부모지원센터 누리집을 활용한 교육자료 탑재, 온라인 교육, 교육활동 보호 홍보 실시

○ **2026 메타버스 기반 교육활동 보호 체험교육 실시**

- (대상) 중학교 100개교 시범 운영(효과 검증 후 확대 예정)
- (내용) 가상 현실 속에서 교육활동 침해 상황, 교권보호위원회 등을 경험

## 다. 맞춤형 교육활동 보호 교육자료 보급

○ **2026년 교육활동 보호 길라잡이(개정판) 제작·배포(2월)**

- **(구성)** 교육활동 침해의 법률적 이해, 교육활동 침해행위에 대한 사법적 구제수단, 교권보호위원회 구성.운영, 교육활동 침해에 대한 조치, 교육활동 침해 피해교원 치유 지원, 관련 서식 및 법규 등
- **(활용)** 교육활동보호책임관 등 담당자 연수, 사안처리 시 활용

○ **교육활동 침해 예방교육 자료 제작·배포**

- **(구성) 동영상 자료**(2월 중 배포), PPT 교육자료, 일반 교육자료 등
- **(참고)** 충남교육청 누리집- 참여마당- 교육활동보호센터- 자료실 탑재
- **(활용)** 학생, 보호자, 교원 대상의 교육활동 침해 예방교육 활용

○ **교육활동침해 학생·학부모 특별교육 자료 배포**

- **(구성)** 교육가이드, 활동 지도안, 시나리오, 활동지 등
- **(활용)** 학생, 보호자 대상의 교육활동 침해 특별교육 운영 시

## 라. 교육활동 보호 연수 확대 운영

○ 대상별 맞춤형 교육활동 보호 연수 실시

| 연수명 | 내용 | 대상 | 시기 |
|---|---|---|---|
| (원격상시)평화로운 학교공동체를 위한 교육활동 보호 원격연수 | 교육활동 침해 대응 과정, 사안처리 방법 | 학교 업무담당자 및 교권보호위원 | 3월~12월 (충남교육연수원) |
| 교권보호 위원 연수 | 교권보호위원 사안처리 역량강화 | 교육활동보호책임관(교감) 교권보호위원 | 3월(도교육청) 9월(지역별) |
| 예방교육 강사단 심화연수 | 사안처리 및 예방교육 방법 | 예방교육 강사 | 4월~5월 |
| 찾아가는 교육활동 보호 연수 | 교육활동 침해 유형 및 예방교육 | 희망학교 | 3월~12월 |
| (원격)교육활동보호 원격 직무연수 | 수업방해, 치유와 상담, 사례중심 예방교육 | 교원·교육전문직원 1,500명 | 3월~12월 (위탁 연수기관) |
| 교육활동 보호의 이해 | 교육활동 보호의 개념 및 침해 유형, 사례 | 자격연수 대상자, 신규 교(원)감, 교(원)장 | 연중 (충남교육연수원) |

- 교육연수원에서 실시하는 교원대상 자격연수, 관리자연수 시 교육활동 보호 관련 과목 확대 운영
- **업무담당자 및 지역교권보호위원 원격 직무연수 이수 권장**
- 교육지원청 회의, 연수 시 교육활동 보호 주요사항 수시 안내 (학부모지원센터와 연계하여 학부모 연수 강화)

○ 찾아가는 교육활동 보호 연수 운영

- **(시기)** 2026. 3. ~ 2026. 7.
- **(대상)** 초.중.고 20교 내외
- **(내용)** 교육활동 침해 유형 및 예방교육, 사안 발생 시 대처 방안 등
- **(운영)** 신청학교를 대상으로 강사(변호사)를 파견하여 연수 진행
  - · 연수대상은 **교원, 학부모** 중 선택
  - · 연수 일시는 추후 협의 조정될 수 있음

○ **(신청방법)** 희망 학교 2026. 3. 6.(금)까지 교원인사과 공문 제출

| 학교명 | 연수대상 | 연수인원 | 연수일시(0시~0시) | | 연수장소 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1희망 | 2희망 | | 성명 | 연락처 |
| | | | | | | | |

※ 동일 날짜에 교원, 학부모 연수를 희망하는 학교 우선 배정

## 마. 교육활동 침해 예방교육 강사단 운영

○ **(목적)** 학교 현장 교육활동 침해 예방교육 지원

○ **(구성)** 교육활동 보호 전문가 되기 연수 이수자(2023~2025년)

○ **(운영)** 학교급 별 예방교육 지원

- 교육활동 침해 예방교육 인력풀 구축 및 안내
- 학생, 교원, 보호자 대상 교육활동 침해 예방교육 지원
- 교육활동 침해 예방교육 자료 개발
- 지원단 역량강화 심화연수(2026년 상반기)

## 바. 교원 성장 역량 강화 지원

○ **교원 자기성장 집단상담**

- 대상: 유.초.중등 교원
- 시기: 2026. 3. ~ 2026. 12.
- 내용
  - 직무 스트레스 해소 및 자기 공감과 감정 정화
  - 공감과 소통능력 향상으로 학생 생활교육 능력 향상
  - 자기성장을 통한 자아존중감 및 업무능력 향상

○ **교원 상담역량 직무연수**

- 대상: 유.초.중등 교원
- 시기: 2026. 4. ~ 2026.7.
- 내용
  - 학교부적응 학생에 대한 교원 상담역량 강화
  - 교원의 상담요원화로 교육활동 침해 예방 및 인권 교육 강화
  - 상담기술능력 향상으로 효과적인 상담서비스 제공
  - 비폭력 대화, 나에게 다가가는 다섯가지 심리검사 등

○ **찾아가는 상담역량강화 및 마음건강 회복 연수**

- 대상: 연수 신청교
- 시기: 2026. 10. ~ 2026.11.
- 내용: *교사를 위한 마음 힐링 클래스, 색채심리 힐링 연수 등
  *심리검사 [MBTI, 에니어그램검사]
- 전문 인력과 소요 비용 교육청에서 전액 지원

○ **마음건강 회복을 위한 “위기사안 발생교” 찾아가는 연수**

- 재난, 교육활동침해 사안 다수 발생, 동료 사망
- 시기: 연중
- 내용: 학교 공동체 위기 회복프로그램, NVC-자신과 공동체 돌봄 등 (희망교의 상황을 고려하여 프로그램 조율)

## 사. 학생주도 교육활동 보호 프로그램

○ **(목적)** 학생주도 교육활동 예방 프로그램을 통한 교원존중 풍토 마련

○ **(운영 시기)** 2026. 3. ~ 2026. 12.

○ **(운영 대상)** 초·중·고 60개 프로그램 내외

| 공모 프로그램 수 | | | 프로그램 당 평균액(천원) |
|---|---|---|---|
| 초 | 중,고,특 | 계 | |
| 15 | 45 | 60 | 1,000 |

○ **(신청 방법)** 단위학교 사업선택제 누리집에서 신청

○ **(운영 내용)**

- 학생(회), 동아리 주도의 다양한 교육활동 보호 캠페인
- 학생(동아리) 주도 스승의 날 기념 교육활동 보호 주간 운영
- 기타 사제 간 관계회복을 위한 학생 주도의 다양한 프로그램
- 단, 교과, 동아리 활동, 단순 학교행사 및 타 사업 예산으로 가능한 사업은 제외

## 아. 교육활동 보호 유공자 및 학교 표창

○ **(목적)** 교육활동 보호 유공자(학교)에 대한 격려 및 사기진작

○ **(훈격 및 규모)** 교육감 표창**(교원 30명, 학교 28교)**

○ **(추천 대상)**

- (개인) 교육활동 보호 업무담당 및 관련자, 예방교육 강사, 사안처리지원단 활동 유공자, 지역교권보호위원회 운영 지원 유공자 등
- (학교) 상시적 예방교육 프로그램 운영, 교육활동 보호 주간 우수 운영교, 사안처리 우수교, 민원상담실 구축 운영 우수교 등

○ **(추천 기준) 개인의 경우** 관련 직무를 **6개월 이상 직접 수행한 자**

* 임용 전 병역의무복무기간, 휴직기간 등은 제외

- 추천 제한 사항은 「2026년 교육감 표창 운영 계획」에 따름
- 표창 세부 계획은 별도 안내

## 2 교육활동 보호 안전망 구축

### 가. 충청남도교권보호위원회 운영

○ 구성

- (위원수) 위원장 1명을 포함하여 20명 이상의 위원으로 구성, 외부위원 수를 과반수로 구성, 위원장은 위원 중에서 선출
- (임기) 2년으로 하되 한 차례만 연임 가능. 단, 당연직 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 함

○ 역할

- 교원의 교육활동 보호 시행계획
- 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁조정 심의
- 그 밖에 교육감이 교육활동 보호를 위해 심의가 필요하다고 인정하는 사항

○ 분쟁조정 절차

- (신청 방법) 해당 교육장은 분쟁 당사자 간의 의사 확인 후 도교권보호위원회에 분쟁조정신청서 제출
- (신청 서류) 분쟁조정 신청서, 지역교권보호위원회 회의록 사본, 교육장 의견서, 사실 조사서, 기타 관련 서류(필요시)
- (조정 절차) 공문을 통한 분쟁의 신청→ 관련 사안 조사 → 분쟁 조정 개시 → 분쟁 조정의 거부·중지 및 종료 → (분쟁 조정 성립 시) 분쟁 조정의 결과 처리

### 나. 지역교권보호위원회 운영

○ 성격

- 교원의 교육활동을 보호하여 학생의 학습권을 보장하기 위해 구성된 심의.의결 기구
- 2024. 3. 28.자로 교육지원청 이관(지역교권보호위원회)

○ 구성

- (위원수) 위원장 1명을 포함하여 10명 이상 50명 이하로 구성(소위

원회 7~10명)하고, 소위원회에서 심의·의결된 사항은 지역교권보호위원회에서 심의·의결된 것으로 봄

- (위원장) 위원 중에서 호선(互選)
- (위원선출) 학교의 교원, 학부모, 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람, 변호사 자격이 있는 사람, 관할 경찰서 경찰공무원, 그 밖에 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람 중에서 교육장이 임명하거나 위촉함(단, 교원위원이 50%를 초과하지 않도록 함)

  ※ 교사 위원은 20%이상 구성 권장

  ※ 외부위원은 예산의 범위 내에서 수당, 여비 지급
- (위원임기) 위원 임기는 2년(한차례 연임 가능), 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 잔여기간
- (간사) 업무담당자 * 간사는 위원에 포함하지 않음
- (운영규정) 지역교권보호위원회 구성 및 운영에 관한 규정 점검

**○ 역할**

- 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립
- 교육활동 침해 학생에 대한 조치
- 교육활동 침해 교원 보호 등에 대한 조치
- 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정
- 그 밖에 교육장이 교육활동 보호를 위해 심의가 필요하다고 인정되는 사항

**○ 회의 소집**

- 교육장이 요청하는 경우
- 재적 위원 1/4 이상이 요청하는 경우
- 피해교원이 요청하는 경우
- 그 밖에 지역교권보호위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

※ 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 경우 신고 의무
(교원지위법 제28조, 2024.3.28. 이후 )

**○ 회의 준비**

- 사안 발생 보고서 접수 후 21일 이내에 지역교권보호위원회 개최
(단, 교육과정 운영이나 추가 사안조사 등의 필요에 따라 연장 가능)
- 회의 개최 10일전까지 회의 일시, 장소 및 안건을 위원에게 구두 또는 서면 통지

- 회의 개최 10일전까지 청구인, 피청구인에게 출석이유를 구체적으로 기재하여 출석통지서(서면의견서 동봉), 서면 통지(「행정절차법」 제21조 제3항)
- 피청구인이 학생인 경우 보호자[1] 동반 출석, 보호자 인적사항 확인
- 필요한 서류 사전 준비(심의요청서, 피청구인진술서, 참고인진술서, 사안보고서, 감경·가중 사유 증빙자료, 기타 증거자료 등)
- 대기 장소 준비(청구인 및 피청구인 측의 대기 장소를 분리해서 준비)

**○ 회의 진행 (2026 교육활동 보호 길라잡이 참고)**

- 회의는 재적위원 과반수 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
- 필요한 경우에는 위원회의 판단으로 상담, 특수교육 등 관계 전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있음
- 제척·기피·회피 확인
- 교권보호위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 운영 규정으로 정함

☞ ① 개회선언 및 인사말

☞ ② 제척·기피·회피 확인

☞ ③ 분쟁조정을 시행할 경우 그 목적과 진행절차, 주의사항 전달

☞ ④ 간사의 사안조사 보고 및 질의 답변

☞ ⑤ 청구인(피해교원) 입장 및 발언(이후 청구인 퇴장)

☞ ⑥ 피청구인 측 입장 및 발언(이후 피청구인 측 퇴장)

☞ ⑦ 교육활동 침해 여부 판단(침해로 보기 어려운 경우 ‘조치없음’ 결정 가능)

☞ ⑧ 침해자 조치 논의 및 결정

| (필수)기본판단 | | (필수)추가판단[2] | | (선택)부가조치 판단 |
|---|---|---|---|---|
| ◦ 심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도 및 선도가능성, 관계회복 정도를 기준으로 점수 부여 | ☞ | ◦ 감경, 가중 사유 판단<br>- 침해학생 장애여부(감경)<br>- 피해교원 임신 및 장애여부(가중) | ☞ | ◦ 필요할 경우 ‘특별교육 또는 심리치료’ 부가 가능 |

※ 기본판단 요소, 추가판단, 부가조치 판단은 참석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 결정

1) 친권자, 후견인 또는 생계를 같이 하는 실질적 보호자를 말함(예: 조부모). 참석이 어려운 경우 서면의견서 제출

2) 감경·가중사유가 있더라도 이를 이유로 가중·감경할지 여부는 지역교권보호위원회에서 결정함

- **기본 판단 요소**

| 구분 | 침해행위 심각성 | 침해행위 지속성 | 침해행위 고의성 |
|---|---|---|---|
| 매우높음 | 5 | 5 | 5 |
| 높음 | 4 | 4 | 4 |
| 보통 | 3 | 3 | 3 |
| 낮음 | 2 | 2 | 2 |
| 매우낮음 | 1 | 1 | 1 |
| 없음 | 0 | 0 | 0 |

| 구분 | 침해학생 반성 정도 및 선도가능성 | 학생과 교원 관계회복정도 |
|---|---|---|
| 높음 | 0 | 0 |
| 보통 | 1 | 1 |
| 낮음 | 2 | 2 |
| 없음 | 3 | 3 |

- **추가 판단 및 부가 조치 : 출석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 의결**

| 구분 | 추가 판단 기준 | 조치 내용 |
|---|---|---|
| 감경 | 교육활동 침해학생이 장애가 있는 경우 | 1단계 감경 |
| 가중 | 피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우 | 1단계 가중 |
| 특별교육 또는 심리치료 | 학생 선도·교육에 필요하다고 인정되는 경우 | 단독 조치 또는 1호·2호·4호·5호·6호에 부가 조치 가능 |

※ 감경 및 가중 여부는 지역교권보호위원회에서 필요성을 판단하여 결정하며, 교육활동 보호 및 해당 조치의 실현가능성 등을 고려하여 교원지위법 시행령 제15조 제5항에 따라 지역교권보호위원회 출석위원 과반수의 찬성으로 침해 학생에 대한 조치를 감경 또는 가중할 수 있음

※ 1단계 감경(→) 또는 가중(←) 처분 : 7호 ⇄ 6호 ⇄ 5호 ⇄ 4호 ⇄ 2호 ⇄ 1호

※ 학교에서의 봉사에서 감경될 경우 ‘조치없음’ 결정

**침해학생에 대한 조치**(교원지위법 제25조)
- 1호 학교에서의 봉사
- 2호 사회봉사
- 3호 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료(부가조치도 가능)
- 4호 출석정지
- 5호 학급교체
- 6호 전학
- 7호 퇴학(고등학교만 해당)

※ 본조치 및 부가조치에서 **학생이 ‘특별교육 또는 심리치료 조치’를 받은 경우 보호자도 참여 의무** (정당한 사유 없이 참여하지 아니한 보호자 최고 300만원 과태료 부과)

※ **침해자가 학생이 아닌 보호자 등일 경우** 피해교원 보호조치 비용 부담, 서면사과, 학교방문 제한 등 구체적인 **사항을 권고 →(2024.3.28.개정) 피해교원 보호조치 비용 부담, 조치 서면사과 및 재발방지 서약, 특별교육 또는 심리치료 의무 부과, 미이수 시 300만 원 이하 과태료 부과**

**전학·퇴학 조치 결정 시 준수사항**

1. 최초 발생한 교육활동 침해행위에 대하여 전학 또는 퇴학 조치를 결정할 수 없음
2. 전학 또는 퇴학 조치는 **동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받았던 학생**이 다시 교원의 교육활동을 침해한 경우에 한하여 결정할 수 있음
3. 위의 1, 2항에도 불구하고 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄) 및 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통행위에 해당하는 행위는 최초 발생한 사안에도 전학 또는 퇴학 조치 가능

## ☞ ⑨ 피해교원 보호조치 논의 및 결정

**피해교원 보호조치**(교원지위법 제20조)

- 1호 심리상담 및 조언
- 2호 치료 및 치료를 위한 요양
- 3호 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

※ 1, 2, 3호 중복조치 가능하며. 피해교원이 즉각적인 보호조치를 원하지 않으면 3호 조치

## ☞ ⑩ 폐회선언

### ○ 회의 결과 보고

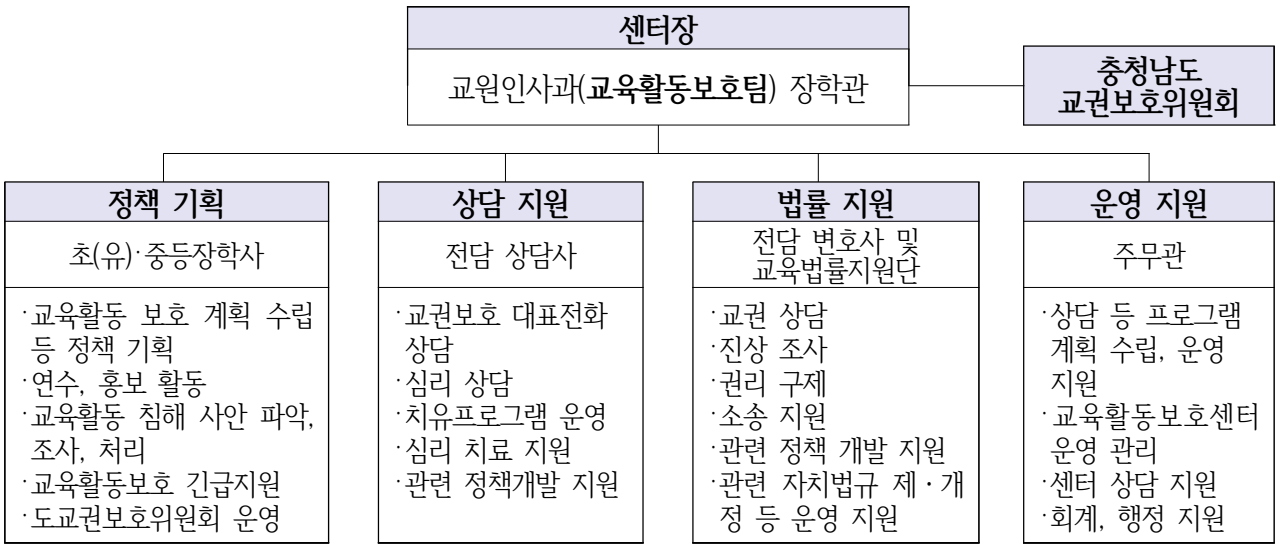
- 회의록 및 조치의결서 작성
- 조치결과통지서 통보**(조치의결서 첨부)**
- 지역교권보호위원회 결과 도교육청 교원인사과 보고

### ○ 사안 처리 시 유의사항

- 교육활동 침해 사안 무관용 원칙 적용**(축소·은폐 금지)**
- 교권보호위원회 출석통지, 조치결과 통보 등의 **서류는 등기우편 발송**
- **교권보호위원**은 회의과정에서 알게 된 사실에 대해 **비밀유지 의무(법적 책임)**
- 학교장은 침해행위를 **인지한 즉시 피해교원 보호조치**의 치유와 교권 회복에 필요한 조치 이행(연가, 병가, 특별휴가, 수업배제 등)
- 학교장은 지체 없이 관할청에 교육활동 침해행위의 내용과 보호조치 결과 보고(**중대사안인 경우 유선으로 보고 후 서면보고** [서식 5])

## 다. 교육활동보호센터 운영 내실화

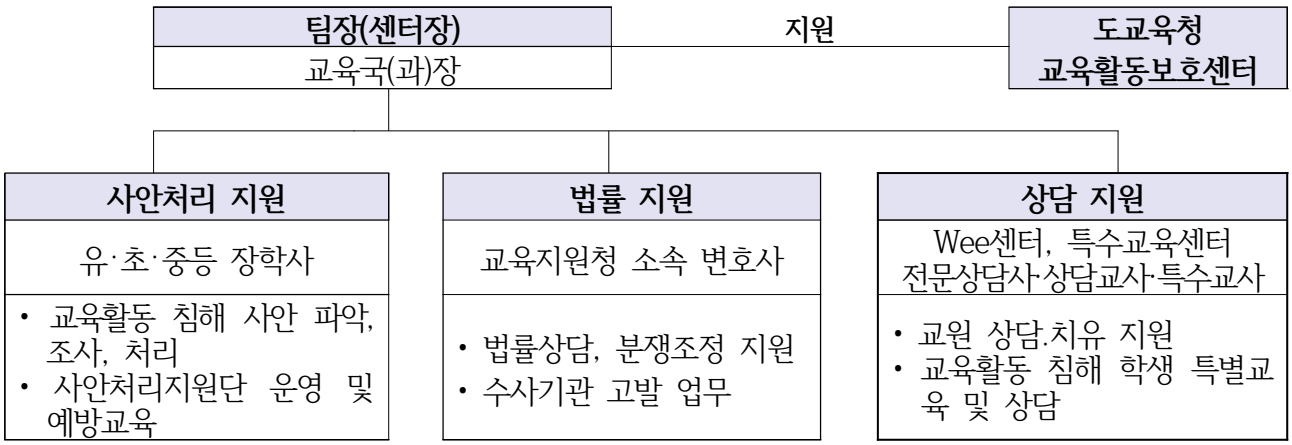
### ○ 충청남도교육청 교육활동보호센터




### ○ 충청남도교육청 교육활동보호센터의 역할

- 교육활동 보호 대책 및 종합지원 계획 수립
- 교원안심공제사업 추진 및 연계 지원
- 교육활동 침해 피해 교원 심리상담 및 치료지원
- 교육활동 침해 피해 교원 상담과 법률 지원
- 교육활동 침해 피해 교원에 대한 치유·회복·복귀 지원
- 교육활동 침해 예방활동 지원
- 교원에 대한 아동학대 신고 시 교육감 의견서 제출
- 교육활동 침해자에 대한 수사기관에 고발여부 검토

### ○ 교육지원청 교육활동보호전담팀(교육활동보호센터)




- 교육지원청 교육활동 보호 계획 수립 운영
- 접수한 사안에 관련 전문가의 신속한 방문 처리

- 관내 유·초·중학교 교육활동 침해 사안처리. 법률, 상담 지원
- 사안처리지원단 운영 및 예방교육 지원
- 교육활동 보호를 위한 교원 연수 및 홍보
- 교원에 대한 아동학대 신고 시 교육감 의견서(교육활동 확인서) 제출
- 중대한 교육활동 침해행위 시 수사기관에 고발 여부 검토(유·초·중)
- 가해학생 대한 특별교육 운영(Wee센터 운영계획 반영)
- 보호자 등에 대한 특별교육 운영(별도 기관 위탁 운영)

○ **교육활동 침해 지원 절차**

| 1단계(발생) | 2단계(지원) | 3단계(회복) | 4단계(복귀) |
|---|---|---|---|
| • 교육활동 침해 사안 접수<br>• 지원팀 구성 | • 상담, 심리치료<br>-상담(교)사, 특수교사<br>• 법률, 행정지원<br>-변호사, 장학사 등 | • 맞춤형 지원<br>-상담(교)사, 특수교사, 변호사, 장학사 등 | • 복귀 후 주기적 지원<br>-센터, 학교 관리자 등 |

※ 교육지원청 교육활동보호센터(천안, 아산)는 별도 운영 계획 수립

## 라. 교육활동 보호 대표전화(1588-9331) 운영

○ 교육활동 보호를 위한 상담 절차 간소화 및 신속한 지원

○ 초기 사안 대응 및 현장 밀착형 치유 지원

○ 교육지원청 교육활동보호전담팀과 연계한 맞춤식 긴급지원

**대표전화 1588-9331**

교육활동보호센터 대표전화(1588-9331)에 연결 후 안내에 따라 다음 번호를 누르면 업무담당자와 연결됨

- 1번(상담사): 교원치유지원신청서 접수 및 상담.치료 지원
- 2번(변호사): 교육활동 침해 관련 법률 자문 및 지원
- 3번(초등 장학사): 교육활동 침해 관련 사안처리 지원(초등)
- 4번(중등 장학사): 교육활동 침해 관련 사안처리 지원(중등)

| 구 분 | 신청 방법 | 운영 시간 |
|---|---|---|
| 전화 상담 | 1588-9331 | ■ 평일: 09:00 ~ 18:00 (수, 금은 17:30까지) |
| 방문 상담 | 사전 신청 후 직접 방문 | ■ 평일: 09:00 ~ 18:00 (수, 금은 17:30까지) |
| 온라인 상담 | 충남교육청 누리집(참여마당-교육활동보호센터-교원치유지원 신청) | ■ 연중 상시 운영 |

## 마. 교육활동 사안처리지원단 운영

○ **(목적)** 학교 현장 교육활동 침해 사안처리 지원

○ **(구성)** 교육지원청별 5 ~ 10명 내외, 사안처리 역량이 우수한 교(원)감, 교사

○ **(운영)** 교육지원청 내 학교급별 예방교육 및 사안처리 지원

- 교육지원청 여건에 맞게 지원단 연수 실시
- 교육활동 침해행위 예방교육
- 학교급별 사안처리 지원
- 관련 예산 배부 예정

## 바. 교원 안심번호 사용료 지원

○ **(목적)** 교원의 교육활동과 사생활 보호를 위해 근무시간외 휴대전화에 의한 침해 대책 마련

○ **(지원대상)** 희망하는 교원(※학기 초에 신청한 교원)

○ **(지원내용)** 휴대전화 안심번호 서비스 사용료 지원

※ 통신사 투넘버 서비스, 투폰, 안심번호 앱, 학교계약에 의해 사용 중인 안심번호 서비스 등 기타 학교장 판단에 따라 개인정보 보호 취지에 맞는 다양한 유형 지원 가능

○ **(예산지원)** 희망하는 교원 1인당 연간 5만원 내외

※ 학교운영비(기타운영비)-교육활동보호 운영 예산으로 배부됨

○ **(지급방법)** 지원대상 본인이 증빙자료 제출 시 예산 지원

※ 증빙자료 제출 최소화(가입확인내역, 최근 3개월 이내 사용료 지출 내역)
예) 3월 가입내역 + 12월 사용료 영수증 제출 시 → 3월 ~ 다음해 2월까지 사용료 지급 가능

○ **(지급시기)** 학교 자율로 정함 예) 분기별, 학기별, 학년말 등

○ **(지원과정)** 학교업무 처리 과정

**안심번호서비스 지원 계획 안내** ⇨ **지원자 선정 등 내부 결재** ⇨ **증빙서류 제출** ⇨ **안심번호서비스료 지원(개인별)**

○ **(권장사항)** 희망 교원이 다수일 경우 학교 예산 범위 내에서 추가 지원(필요 시 학교자체 예산 확보)

※ 잔액 발생 예상 시 교육활동 보호 예산으로 활용(침해 예방교육 강사비, 교육활동 보호주간 운영 등)

## 사. 학교 교육활동보호 운영 예산 지원

○ **(지원대상)** 단설유·초·중·고·특수·각종학교 (2026학년도 신설학교 포함)

※ 병설유는 본교 예산에 포함, 분교장은 별도 지원

○ **(지원내용)** 학교전화 자동녹음 기능 구축, 교육활동 침해 예방교육, 행사활동 등

○ **(예산지원)** 학교 규모별 70 ~ 400만원 지원

※ 학교운영비(기타운영비)-교육활동보호 운영 예산으로 배부됨**(교원안심 번호 사용료 포함)**

○ **(추진방법)** 실제 사용하는 모든 학교전화의 자동녹음 기능 구축(2026년)

※ 반드시 학교전화 가입 통신사와 상담 문의 후 추진

▷ 학교 내 인터넷전화용 교환기(서버)가 설치된 경우

- 학교전화 회선 수에 따라 업체 협의를 통해 교환기 무료 설치 가능
- 교환기가 설치된 경우 이를 활용해 통화 연결음, 녹음 기능 무료 이용 가능
- 녹음횟수, 보관기간 확대를 위해 교환기 서버 증설

▷ 인터넷 전화를 사용하고 있지 않거나 교환기 설치가 어려운 경우

- 학교전화 회선 수가 적은 소규모 학교
- 녹취용 전용회선을 가입하거나 부가서비스 형태로 신청

| 통화 연결음 | | 통화 녹음 |
|---|---|---|
| ‣통화 연결음 문구 작성 후 해당 통신사에 등록<br>‣글자 수에 따라 제작비 차이가 있음 | → | ‣통화 녹음 저장 방식은 통신사별로 다르며, 일정 기간 통신사 서버 등에 저장 |
| 비용: 회선 당 월정액, 연결음 제작비 | | 비용: 녹음 건수에 따라 다름 |

○ **(권장사항)** 교육활동보호 운영 학교 기타운영비 잔액 발생 시 학교장 판단하에 교육활동 보호 예산으로 활용(우선 순위 확인 필수)

## 아. 변호사 동행 서비스

○ **대전지방변호사회와** 연계하여 **교육법률지원단 위촉직 변호사** 선임(8명)

- **지역별 담당 변호사 배치**하여 신속한 법률지원

○ **교원이** 수사기관에서 아동학대 신고, 악성민원 등으로 **조사.수사를 받을 경우 변호사가 직접 동행**

- 법률상담, 진술 조력 및 변호인 의견서 등 법률 지원
- 수임료는 위탁계약에 따라 충남교육청에서 지급

※ 교육활동과 관련 없거나 교원 간 고소(소송) 사건 및 6대 비위(금품수수, 공금횡령, 성적조작, 성폭력, 상습폭행, 음주운전) 제외

○ 운영절차

| 교육청 접수 | | 담당변호사지정 | | 선임계약서 작성 | | 법률지원 | | 수임료 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당 교원 → 교육청에 신청서 공문 제출 | ⇒ | 교육청에서 담당 변호사 지정 통보 | ⇒ | 신청 교원과 변호사가 사건위임계약서 작성 | ⇒ | 수사(조사)기관 출석 시 변호사 동행 | ⇒ | 종결보고 및 도교육청에서 수임료 지급 |
| 학교 | | 도교육청 | | 표준계약서 | | 수사(조사)기관 | | 도교육청 |

○ **신청방법**

- 수사기관(경찰, 검찰)에서 사건 통보 및 출석 요구 시 신속하게 **[서식 7] 신청서 교원인사과, 교육지원청 동시 제출** (☎ 640-7332)
- 수사종결 후 **[서식 8] 결과 보고서 교원인사과, 교육지원청 동시 제출**

## 자. 교육활동 침해 민원 대응체계 재정비

○ 보호자 등이 **교직원에게 직접 민원을 제기하지 않도록 공적인 소통창구**를 설치·운영

**※ (원칙) 일반민원[3]과 교육상담[4]을 구분**하여 처리하고, 교직원 개인이 아닌 학교가 대응하는 체제로 전환

○ **학교장 책임 하에 교무, 행정 분야 포함 민원대응팀 구성**(5명 내외)

※ 대응팀 역할 : 대표전화 응대, 온라인민원 관리, 민원분류 및 배분, 민원답변, 교육청 연계 등

※ 학교규모·여건에 따라 구성 유형 다양화 / 유치원은 병설학교와 통합 운영 가능

○ **교육지원청 학교민원대응지원팀 구성**

○ **교육장 직속으로 학교민원대응지원팀을 설치**하여 학교에서 이첩된 민원 처리 및 자체 민원 처리, 학교 민원대응팀 지원

※ 구성: 과장급, 팀장, 장학사, 변호사, 교사, 주무관 등 전문인력 포함(5~10명)

---

3) **일반민원**: 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것, 「민원처리에 관한 법률」

4) **교육상담**: 학생의 학습, 진로(진학), 학교생활, 인성교육 등과 관련된 상담

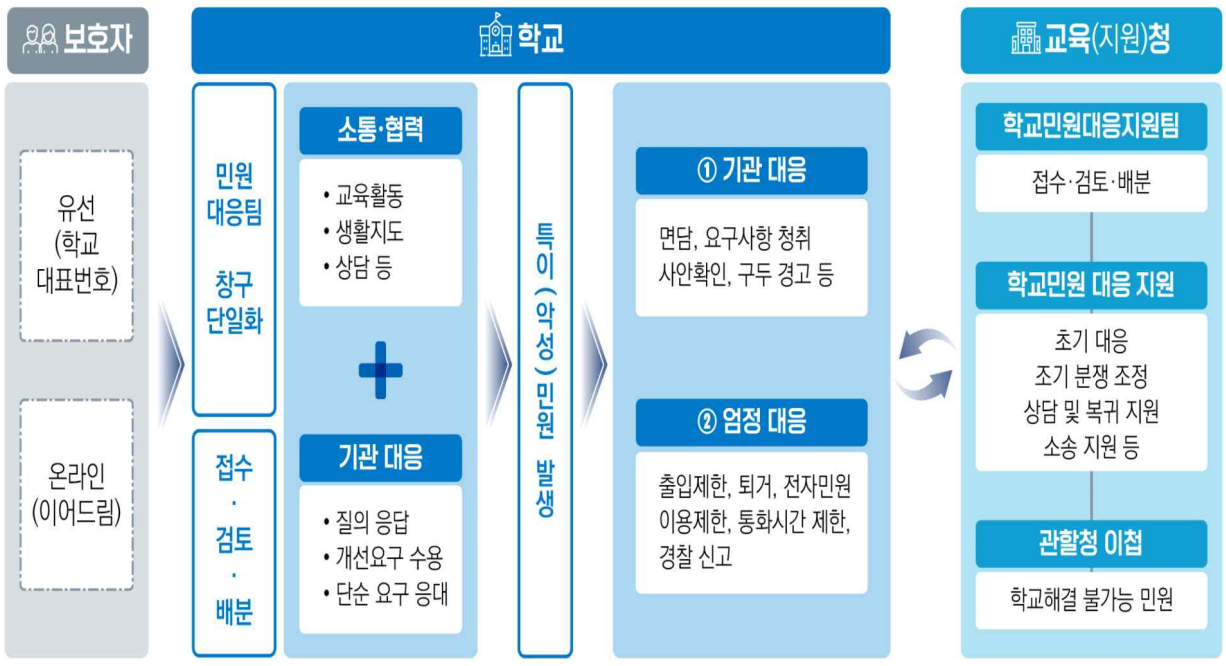
## ※ 민원처리 절차

- (**민원 접수**) 민원대응팀에서 전화 · 온라인 등 **민원 통합 접수**
- (**민원 처리**) 민원대응팀에서 **민원 유형에 따라 분류 및 처리**

| 내용 | 담당자 또는 협조자 |
|---|---|
| 단순 질의 또는 요청 사항 | 민원대응팀 |
| 학생 교육·진로·학교생활 등 관련 상담 요청 | 담당(담임) 교사 |
| 업무 및 내용 관련 사실관계 확인 등 담당자 협조가 필요한 민원 | 민원대응팀 총괄, 담당자 협조 |
| 이해관계가 복잡하고 해결에 상당한 시간이 소요되며 교육활동 침해 가능성이 높은 민원 | **학교장 총괄 및 주도**, 담당자 협조 |

※ 학부모 등이 교원 개인의 휴대전화 또는 SNS로 민원 제기 시, 민원 응대를 거부할 권리 부여
※ 학부모 등이 교원의 사생활 등 교육활동과 무관한 민원제기 시, 답변을 거부할 수 있는 권리 부여

## ※ 학교민원 처리 기본 체계




## ❍ 안전한 소통 환경 조성

○ 학부모 등이 교사 **개인의 휴대전화 또는 SNS로 민원**을 제기하거나 **교육활동과 무관한 민원** 제기 시 **응대 또는 답변 거부 가능**

※ 민원대응·상담 과정에서 교육활동 침해 시 즉시 교권보호위원회 심의·조치

○ 특이 민원인과 대면 혹은 상담 시 **교원이 원할 경우 관리자(교장, 교감) 동석**

○ **민원대응 및 교육상담 공간** 지정

- 독립공간, 복합공간 등 학교 여건과 특성에 맞는 공간 조성
- 녹음장치, CCTV 등 안전장치 마련
- 단위학교 사업선택제를 통해 선도학교 선정(교당 1,000만원 이내 지원)

**※ 학교여건 및 특성에 따른 단계적 추진: 2026년 50교 선정**

※ 세부 내용은 충청남도교육청「교육활동 보호를 위한 학교민원 처리 지침」참고

# 3 피해교원 지원 강화

## 가. 심리상담 비용 지원

○ **(지원 대상)** 지역교권보호위원회에 교육활동 침해행위 피해교원으로 인정된 자, 기타 심리·정서적 소진 교원·**수업강사**[5]·교육전문직원

○ **(신청 절차)** 도교육청 누리집 교원치유지원 신청 → 교육활동보호센터 검토 → 희망하는 상담전문가 연계【서식 1】

※ 도교육청누리집- 참여마당- 교육활동보호센터- 교원치유지원 신청 ☞ 바로가기

※ 신청서류: 교원치유지원신청서, 지역교권보호위원회 심의결과 통보서(해당자)

○ **(지원 내용)** 교육활동보호센터에서 검토 후 예산범위 내에서 지원

- 최대 2년 이내 범위에서 지원
- 상담횟수: 기본 10회기 이내(100만원), 초과 10회기 포함 총 200만원 한도

※ 피해교원의 경우 지역교권보호위원회 의결일로부터 1년 이내 신청

※ 교육활동 피해 교원으로 인정된 경우 사안별 지원(교권보호위원회 심의결과 통보서 첨부시 인정)

※ 심리적 소진 교원의 경우 최대 10회기 지원 이후 개인부담

※ 심리적 소진 교원일지라도 상담 중 자살위험성이 있는 경우 추가 지원 가능(상담소견서, 추가상담 신청서 첨부)

※ 상담 종결 후 1년 경과 시점에 신청 가능(교직생애 중 신청 제한 없음)

- 상담 종료 후 교육활동보호센터에서 정산처리(교육활동보호센터→연계 상담기관)

○ **(유의 사항)** 상담 전문가(기관)와 사전 합의된 일정 미 준수 시 지원 제한

---

5) 정규수업을 담당하는 수업대체 강사, 영어회화전문강사, 다문화언어강사, 스포츠강사, 산학겸임교사, 명예교사(이하 '수업강사'라 한다.)

## ○ (연계 전문가) 심리상담 전문가 위촉 명단

| 지역 | 소속 | 성명 | 지역 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 남서울대학교 | 김○실 | 아산 | 참사랑가족상담연구소 | 오○영 |
| | 단국대학교 | 홍○영 | | 숨상담·심리치료센터 | 이○호 |
| | 천안시청소년상담복지센터 | 박○영 | | 한국상담능력개발원 | 곽○식 |
| | 백석대학교 | 조○희 | | 숨상담·심리치료센터 | 이○옥 |
| | ME-ONE 심리상담센터 | 이○원 | 부여 | 부여표선생심리상담센터 | 표○영 |
| | 마음시현 심리상담센터 | 강○옥 | 서산 | 유앤아이심리상담센터 | 이○경 |
| | 맑은마음상담센터 | 곽○정 | | 새런심리상담센터 | 박○영 |
| | 나와너심리상담센터 | 성○진 | | 임영주심리상담센터 | 임○주 |
| | 미소가족상담연구소 | 이○나 | 홍성 | 충남스마트쉼센터 | 최○옥 |
| | 봄솔심리상담센터 | 노○영 | | 꿈세움심리상담센터 | 김○자 |
| | 아침햇살 심리상담센터 | 오○수 | | 청운대학교 | 박○이 |
| | 아침햇살 심리상담센터 | 채○옥 | | 휴모래놀이상담센터 | 지○신 |
| | 하하호호심리상담센터 | 박○향 | 논산 | 건양대학교 | 손○미 |
| | 마음지킴심리상담센터 | 장○은 | | 건양대학교 | 송○영 |
| | 단국대학교 | 정○경 | | 건양대학교 | 이○선 |
| | 제페토상담센터 | 유○현 | | 건양대학교 학생상담센터 | 김○솔 |
| | 공감가득 심리상담센터 | 송○주 | | 조승희심리상담센터 | 조○희 |
| | 헬로스마일 심리상담센터 | 최○아 | 당진 | 서미정심리상담센터 | 서○정 |
| 평택 | 평택대학교 | 이○우 | | 아라심리상담센터 | 박○연 |
| 공주 | 늘봄미술심리치료교육원 | 박○경 | 세종 | 공존심리상담센터 | 김○숙 |
| | 마음상담심리연구소 | 서○숙 | | 박상규심리상담연구소 | 박○규 |
| 아산 | 순천향대학교 | 조○성 | | 로뎀나무 상담코칭센터 | 조○옥 |
| | 선문대학교 | 황○란 | | 춤테라피심리상담센터 | 박○영 |
| | 선문대학교 | 손○희 | 대전 | 배재대학교 | 이○자 |
| | 해우뜰 심리상담센터 | 박○의 | | 대전대학교 | 정○경 |
| | 충남힐링상담센터 | 김○인 | | 아라상담연구소 | 정○주 |
| | 풀밭심리상담센터 | 남○인 | | 아라상담연구소 | 장○덕 |
| | 심리상담센터 오롯 | 임 ○ | | 한국아동발달지원연구소 | 이○매 |
| | 심리상담센터 오롯 | 배○연 | | 엄혜정심리상담센터 “이랑” | 엄○정 |
| | 행복플러스가족상담연구소 | 최○옥 | 수원 | 경기도학교밖청소년지원센터 | 진○순 |

## 나. 병(의)원 치료비용 지원

○ **(지원 대상)** 지역교권보호위원회에서 교육활동 침해행위 피해교원으로 인정된 자, 기타 심리·정서적 소진 교원・수업강사・교육전문직원

○ **(신청 절차)** 도교육청 누리집 교원치유지원 신청 → 교육활동보호센터 검토 → 희망하는 의료기관 연계【서식 1】

※ 도교육청누리집- 참여마당- 교육활동보호센터- 교원치유지원 신청
※ 신청서류: 교원치유지원신청서, 지역교권보호위원회 심의결과 통보서(해당자)

○ **(지원 내용)** 교육활동보호센터에서 검토 후 예산범위 내에서 지원

- 최대 2년 이내 교육활동 침해 발생 건의 범위에서 지원(교직생애 중 신청 제한 없음)
- 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는데 드는 비용 1인당 100만원 지원(초과 시 사전 협의)

※ 피해교원의 경우 지역교권보호위원회 의결일로부터 1년 이내 신청 가능하며, 최대 200만원까지 지원 가능
※ 심리적 소진 교원의 경우 100만원 지원 이후 개인부담

- 치료 종료 후 교육활동보호센터에서 정산처리(교육활동보호센터→연계 의료기관)

※ 연계기관 이외의 기관에서 치료를 받은 경우 피해교원이 직접 정산서 제출 [진료비 영수증, 약국영수증 등]【서식 3】

○ **(유의 사항)** 의료기관과 사전 합의된 일정 미 준수 시 지원 제한, 타 기관(공무원연금관리공단 등) 및 기타 보험(교직원단체보험, 개인실비보험 등)에 의한 보상과 중복지원 불가

※ 추후 중복 지원이 확인 될 경우 환수 조치할 수 있음

○ **(연계 의료기관)**

| 지역 | 병(의)원 | 지역 | 병(의)원 |
|---|---|---|---|
| 천안 | 굿모닝정신건강의학과의원 | 예산 | 청담성모정신건강의학과의원 |
| | 마음애병원 | 논산 | 백제종합병원 |
| | 열린마음 허정신과의원 | 당진 | 두드림의원 |
| | 좋은생각의원 | 금산 | 제일정신건강의학과의원 |
| | 행복주는의원 | 부여 | 부여명가정신건강의학의원 |
| 아산 | 아람메디컬병원 | | 성요셉가정의학과 |
| | 성심신경정신과의원 | 홍성 | 홍성의료원 |
| | 마음동행정신건강의학과의원 | | 신동환병원 |
| 서산 | 굿모닝정신건강의학과의원 | 대전 | 건양대학교병원 |
| 공주 | 국립공주병원 | | 지정신건강의학과의원 |
| | 마음e편한정신과의원 | | |

## 다. 교육법률지원단 운영

○ **(근거)** 충청남도교육청 교육법률지원단 구성 및 운영에 관한 규칙

○ **(지원 대상)** 교육활동 침해행위 관련 피해교원

※ 지역교권보호위원회 개최 이전이라도 긴급 법률상담이 필요할 경우 신청 가능

○ **(지원 내용)** 교육활동 보호와 관련된 법률상담

- 교육활동 침해 사안처리 지원 및 법률 상담
- 교원지위법 제20조4항에 따라 수사기관에 고발할 경우 이에 관한 업무
- 각종 연수 교육과정에서 실시하는 교육활동 침해행위 예방교육 지원
- 그 밖에 교육활동 보호를 위한 각종 지원

○ **(신청 방법)**

- 교육지원청: 전화, 방문, 서면(공문), 어울림톡(법률지원) 등으로 신청
- 도교육청: 전화, 방문, 서면(공문), 도교육청 누리집 등으로 신청

(도교육청누리집- 참여마당- 교육활동보호센터- 교원치유지원)

※ 신청서류: 교원치유지원신청서, 지역교권보호위원회 심의결과 통보서(해당자)

○ **(신청 절차)**

| 법률상담 신청 | | 1차 상담 | | 법률지원단 연계 | | 사후관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • 유·초·중 → 교육지원청<br>• 고·특수·각종학교 → 도교육청 | ⇒ | • 교육지원청 장학사, 변호사 등<br>• 도교육청 교육활동보호센터 | ⇒ | • 1차 상담을 기초로 변호사 상담내용 결정<br>• 법률 상담 실시 (전화, 방문, 온라인, 서면 등) | ⇒ | • 법률 상담 결과 통보<br>• 법률 분쟁 조정 |

○ **(교육법률지원단 구성)**

- 단장: 교원인사과장
- 단원: 본청 변호사, 교육활동보호팀 및 생활교육팀 장학관 및 장학사, 교육지원청 변호사

## 라. 무고성 아동학대 사안 대응 강화

○ 교원의 **생활지도권과 정당한 교육활동의 아동학대 면책권 신설**

**「초중등교육법」**
제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도) ① **학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다.**
② 제1항에 따른 **교원의 정당한 학생생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.**

「아동학대처벌법」
제2조(정의) 3. “아동학대”란 「아동복지법」 제3조제7호에 따른 아동학대를 말한다. 다만, 「유아교육법」과 **「초·중등교육법」에 따른 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도는 아동학대로 보지 아니한다.**

○ 교원에 대한 수사기관의 **조사·수사 개시 통보 시 직위해제 요건을 엄격하게 적용**

※ **(개선)** 법률전문가, 외부교육전문가, 교육전문가 등으로 구성된 전문가 협의체를 도교육청, 교육지원청에 설치하여 직위해제 적절성 검토

○ **아동학대 사안에 대한 교육감 의견서 제출 전담팀 운영**

- **(조직)** 도교육청(교육지원청) 내 전담팀 구성
- **(역할)** 관련 법령과 학생생활지도 고시 등을 기준으로 교원의 정당한 생활지도 여부 판단
- **(절차)** 교육지원청에서 상신한 ‘교육활동 확인서’를 바탕으로 도교육청에서 해당 아동학대 신고 사안에 대한 ‘교육감 의견서’ 작성
- **(효과)** 수사기관이 수사하거나 결정할 때 교육감 의견서 참고 의무

○ **중대한 교육활동 침해 사안, 무고성 아동학대 신고 등에 대해** 필요성이 인정된 경우 검토를 거쳐 관할 **교육청에서 고발조치 또는 형사소송비 지원**

※ 6대 비위 제외(금품수수, 공금횡령, 성적조작, 성폭력, 상습폭행, 음주운전)

○ **도경찰청 아동학대 담당 부서와의 의견 나눔 자리 마련**

- 교육감 의견서가 수사 단계에서 적극 반영될 수 있도록 요청
- 아동학대 사안 수사가 적법한 절차에 따라 이루어지도록 요구

## 마. 원격 심리검사 지원

○ **(대상)** 교원, 교육전문직원 중 희망자

○ **(시기)** 연중

○ **(검사 항목)** 전문검사 도구 6종 및 교원 맞춤형 심리검사 무료 이용

| 구 분 | 검사도구 |
|---|---|
| 교육활동 침해와 대인관계로 인한 심리적 불편감 해소 | ‣ TBI 교사 심리적 소진 검사 |
| | ‣ PAI 성격검사(개정 증보판) |
| | ‣ K-MBI 한국형 만하임 개인력 검사 |
| 생활장면 전반의 스트레스 해소 및 자기이해 | ‣ IESS 통합스트레스 검사 |
| | ‣ RS 회복탄력성 검사 |
| | ‣ NEO 성격검사 |
| 교원맞춤 스트레스 유형별 검사 | ‣ 교원 맞춤형 심리검사(단축/기본/심화) |

○ **(실시 방법)** 도교육청누리집- 참여마당- 교육활동보호센터- 온라인 심리검사 회원가입 후 실시

- 전문검사도구 6종 ☞ http://cn.maumdndn.kr
- 교원맞춤형검사 ☞ http://forteacher.kedi.re.kr
- 개인정보 보호 및 비밀 보장, 검사 결과지 온라인 개별 제공
- 고위험군의 경우 본인 요청 시 심리상담 연계 및 상담비 지원

## 바. 마음든든 교원안심공제

○ **(목적)** 기존 교원배상책임보험을 확대하여 신속하고 선제적인 지원을 통해 교육활동 침해 예방부터 치유·회복까지 꼼꼼한 안전망 구축

○ **(시기)** 2026. 3월. ~ 2027. 2월.[소급보장: 2023년 4월 1일부터 지속]

○ **(대상)** 충남교육청 관내 국·공·사립학교 및 유치원 교원, 교육행정기관 소속 교원(기간제 교사, 교육전문직원, 수업강사, 학력인정평생교육시설 교원, 휴직자 포함)

○ **(방법)** 충청남도학교안전공제회와 연계하여 추진

○ **(보장내용)** 세부사항은 계약 약관에 따라 변동 가능

| 보장내용 | 세부사항 |
|---|---|
| **교육활동 분쟁조정서비스 지원** | - 교육활동 침해행위 또는 이와 관련된 사고로 분쟁이 발생한 경우 변호사 또는 법률전문가가 개입하여 분쟁 조정<br>- 1차 법률상담(교육활동보호센터) → 검토 후 의뢰(학교안전공제회) → 분쟁조정 및 현장방문 |
| **교육활동 배상책임 지원** | - 교육활동과 관련하여 교원이 우연한 사고로 타인에게 피해를 입힘으로 부담하게 될 법률상 손해배상금**(1사고 당 최대 2억 원)**<br>**- '피공제자' 이외의 교직원 관련 손해배상금 지원 가능** |
| **교원 소송비용 지원** | - 교육활동과 관련하여 교원이 법률적 분쟁으로 피소를 당한 경우 민·형사상 소송비용 지원<br>- 기소유예의 건 지원<br>- 검·경 수사단계 포함 법률방어 비용 지원(단, 유죄 또는 선고유예.집행유예를 받거나 벌금, 과태료, 범칙금 제외)<br>**- 1사고 당 민·형사 사건 합산 최대 3,000만 원**<br>‣ **검·경 수사, 조사 단계~1심, 2심, 3심 각 최대 700만 원 이내 (단, 검·경 수사·조사 단계에서 무혐의 종결 시 최대 500만 원 이내)**<br>‣ 중대한 교육활동 침해 사안, 무고성 아동학대 사안 등에 대해 그 필요성이 인정되어 상대방을 고소하는 경우 형사소송비(고발장 작성, 고발인 대리, 서면 제출 비용 등) **1사고 당 최대 200만 원 이내** |

| 보장내용 | 세부사항 |
|---|---|
| 교육활동 손해(물품)비용 지원 | - 교육활동 침해행위로 인해 교원이 재산상(물품) 피해를 입은 경우 지원 **(1사고 당 최대 100만 원)**<br>**- '특수교육대상 학생'으로 인한 피해 보상 범위 확대**<br>(교육활동 침해 관계 없이 학생의 돌발행동으로 인한 경우 포함)<br>- 요건 충족 시 교육활동 침해 가해자에게 구상권 행사 |
| 교육활동 상해 치료비 지원 | - 교육활동 침해 행위로 피해를 입은 교원의 신체적 상해에 대해 긴급 치료비 지원 **(1사고 당 최대 200만 원)**<br>**- '특수교육대상 학생'으로 인한 피해 보상 범위 확대**<br>(교육활동 침해 관계 없이 학생의 돌발행동으로 인한 경우 포함)<br>**- 공무원연금관리공단 미신청시 지원 가능**<br>- 요건 충족 시 교육활동 침해 가해자에게 구상권 행사 |
| 교원 긴급 경호서비스 | - 교원이 교육활동 중 난입, 난동, 협박 등으로 위협받는 경우 출·퇴근 경호 서비스 지원 **(1사고 당 최대 20일 경호)** |

○ **공제금 청구 및 지급 절차** 【서식 4】

| 사고접수 | 사고경위 확인 | 청구심사 | 지원 결정 및 통보 |
|---|---|---|---|
| ▪ 피보험자 신청서 작성 및 접수 | ▪ 관련서류 검토 (교육청, 공제회) | ▪ 청구내용 심사 (공제회) | ▪ 지원 결정 및 결정서 통보 (공제회→피보험자) |

## 사. 교원심리치유캠프 운영

○ **(목적)** 교육활동 침해행위 피해교원의 심리적 치유와 건강 회복 지원

○ **(대상)** 교육활동 침해행위 피해교원, 심리적 피로 누적 교원

○ **(추진 시기)** 2026. 7 ~ 2026. 12 (6회, 120명)

○ **(추진 방법)** 다회기, 1박2일, 2박3일 등 다양한 방식으로 운영

- 교육활동 침해 피해교원 우선 선발
- 교원의 선택적 참여 기회 부여
- 안정적인 참여 기회 제공을 위해 비대면 프로그램 혼합 편성
- 심리적 안정을 위한 다양한 치유프로그램 제공

## 아. 저경력교사 교육회복 지원

○ **(목적)** 저경력교사의 자기효능감 증진을 통한 교직 만족도 회복

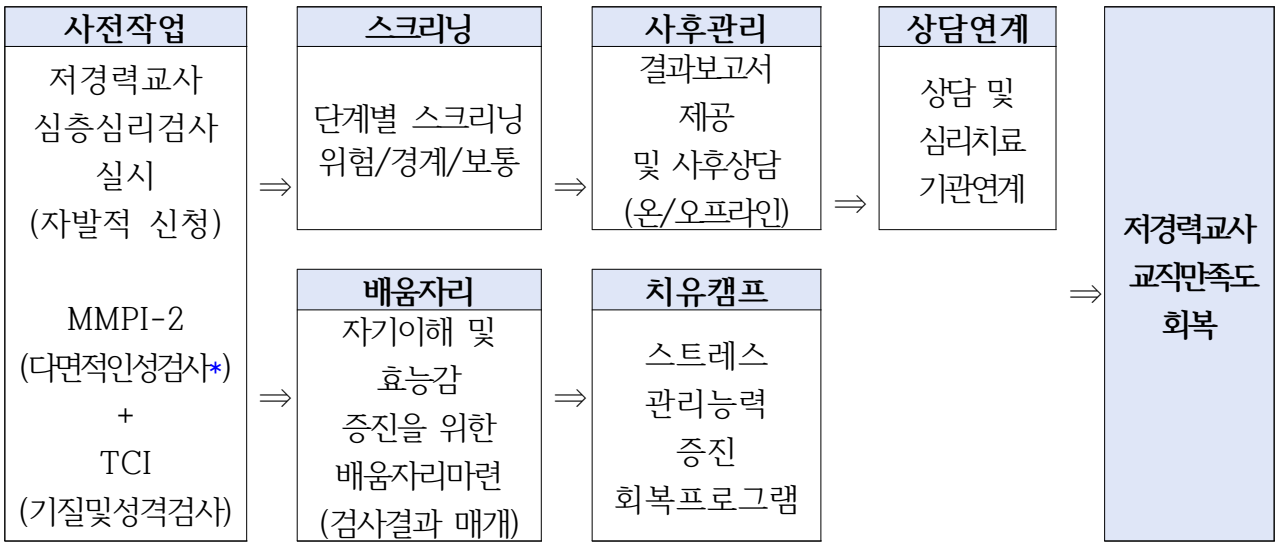
○ **(대상)** 5년 이하 저경력 교사

○ **(추진 시기)** 2026. 4 ~ 2026. 12 (2회, 300명)

○ **(추진 방법)**

- 저경력교사 대상 사전 심층심리검사 실시(자발적 신청)
- 1대 1 전문가 심리상담 지원(온라인 및 대면상담)
- 배움자리를 통한 자기이해 및 효능감 증진 기회 마련
- 저경력교사 스트레스 관리능력 증진을 위한 회복 프로그램 제공

○ **운영절차**




*다면적인성검사(MMPI-2)는 개인의 성격특성 및 심리상태를 볼 수 있는 심리검사로, 전세계에서 가장 많이 활용되는 표준화 검사도구임(maumsarang.kr).

## 자. 공정한 사안처리 절차 준수

### » 사안 처리 방향

- 교원의 교육활동 침해 예방적 지원 강화
  - 교육활동 침해 사안 상담, 법률 자문 운영
  - 교육활동 침해 예방을 위한 연수, 대응 매뉴얼 교육
- **사안 발생 시 적극적 교원 보호**
  - 교육활동보호센터 상담, 심리 치료 지원
  - 즉각적인 사안처리로 2차 피해를 막고 사실 왜곡, 와전되지 않도록 조치

## ❑ 단위학교

| | |
|---|---|
| ① 사안발생 초기대응 | ■ 사건 현장 탈피 (동료교사 및 주변교사에게 도움 요청)<br>• 인지 즉시 개입하여 **피해교원이 침해행위에 직접 대응하지 않도록 하고**, 침해행위 학생과 분리 조치(침해행위자 진정 조치, 보호자 연락, 사안의 심각성에 따라 **경찰신고**[6])<br>■ 관련 교원 및 목격자: 관리자/학교교권보호책임관에게 신고<br>■ 피해교원의 의료적 치료가 필요한 경우 보건교사 등의 협조를 받아 피해교원이 의료기관에서 치료를 받을 수 있도록 조치 |
| ② 피해교원보호 | ■ 관리자<br>• **가해학생에 대한 긴급 분리조치**<br>- 근거: 교원지위법 제20조, 학생생활지도고시 제12조, 학교규칙(학생생활규정)<br>**- 수업시간 내외 분리, 가정학습 등**<br>**- 학교봉사, 특별교육 또는 심리치료, 10일 이내의 출석정지(인정결)**<br>• 피해교원 보호 조치(필요한 경우 사안 발생 직후 **병가, 연가, 특별휴가(최대 5일), 공무상 병가(최대 6일), 기타 조치 가능**)<br>■ 교권보호책임관(교감)<br>• 관할청에 교육활동 침해행위의 내용과 사전 보호조치 결과 보고 (중대사안 발생 시 즉시 보고)<br>• 증거자료, 목격자 확보<br>• 교육활동 침해 당사자가 학생인 경우 보호자에게 연락<br>• 교육청에 즉시 보고 및 경위 파악, 필요한 경우 관할 경찰서에 신고<br>• 교육현장 안정화 조치 |
| ③ 사안 조사 처리 | ■ 교권보호책임관: 사안 접수 및 사실관계 확인<br>• 피해교원의 치료.안정 이후 피해사실 확인서 확보<br>• 학생 진술서 확보(6하 원칙에 따라 구체적으로 기술)<br>• 목격자 진술 확인 및 자료·증거물 수집<br>■ 피해교원에 대한 보호조치 및 수업 교체<br>■ 지역교권보호위원회 개최 전이라도 당사자 모두 분쟁 조정을 원하는 경우 분쟁 조정 가능<br>■ 피해교원이 지역교권보호위원회 회부를 원하지 않고, 경미한 교육활동 침해의 경우 학교규칙 등 정해진 조치에 맞게 처리<br>■ 지역교권보호위원회에 사안보고서 제출<br>■ 교육활동 침해자가 보호자 등인 경우 교권보호위원회 개최 요청 외에 관할 경찰서에 신고 및 민·형사소송 등 사법적 조치 가능<br>■ 피해교원이 필요시 교육활동보호센터 법률 상담 신청 |

6) 폭행, 상해, 성폭력, 난동 등 기타 중대사유에 해당하는 경우

| | |
|---|---|
| ④<br>**교권보호 위원회 개최, 심의** | ■ 지역교권보호위원회 개최 심의.의결<br>• 피해교원 및 침해학생·학부모(보호자)의 진술 기회 부여 (서면 진술서로 대체 가능)<br>• 교육활동 침해행위 여부 심의, 피해교원 보호 조치 심의, 침해학생에 대한 조치 심의·의결<br>• 당사자 모두 분쟁 조정을 원하는 경우 분쟁 조정<br>• 지역교권보호위원회의 심의를 거쳐 교원지위법상 조치<br>• 침해학생 및 보호자에게 조치(처분) 통지 및 이의제기 절차 안내 |

↓

| | |
|---|---|
| ⑥<br>**조치 이행, 사후 처리** | ■ 교원지위법시행령 제22조에 따라 정한 기간 내에 조치 이행<br>- 학교에서의 봉사 ~ 학급교체: 피해교원 보호 및 학생 선도 효과등을 고려하여 지체없이 이행<br>- 사회봉사, 특별교육 또는 심리치료: 교육적 효과 제고를 위해 학교장은 학생이 빠른 시일 내에 이행할 수 있도록 협조<br>- 전학, 퇴학: 조치결과 통지시 지체없이 이행<br>* **전학조치 시행학교에서는 특별교육 또는 심리 치료 이행 관련 내용을 전출교에 안내**<br>■ 지역교권보호위원회에서 조정되지 않은 분쟁은 당사자 신청에 따라 도 교권보호위원회에서 조정<br>■ 해결 확인, 재발 방지<br>■ 교육활동 침해 피해교원: 교원치유지원 프로그램 지원<br>- 상담 및 심리치료, 특별휴가, 병가, 수업대체 등<br>■ 교육활동 침해 학교의 정상화를 위한 교육청 차원 지원<br>■ 단위학교 차원의 재발 방지 방안 마련 |

## ❑ 교육지원청

| 사안 접수 후 대응 | 세부 사항 |
|---|---|
| ○ 교육지원청 **교육활동보호전담팀**: 사안에 따라 해당 학교를 방문하여 구체적인 상황 파악하고 학교 조치 사항을 점검·지원<br>○ 심각한 사안은 도교육청에 전화 보고 후 사안 경과 내용을 서면보고<br>○ 형사처벌 대상에 해당하는 중대한 교육활동 침해행위 시 법률검토 후 수사기관에 고발 가능(유·초·중) | ○ 사안의 경중을 판단하여 경미한 사안은 학교 자체 처리<br>○ 교육활동 침해행위의 내용을 축소하거나 은폐 금지 강조<br>○ 관내 유·초·중학교 교육활동 침해 사안처리. 법률, 상담 지원 |

❑ 도교육청

| 중대사안 접수 후 대응 | | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 중대 사안 발생 학교 ⇩ 교육지원청, 도교육청 교원인사과 동시 보고 | ○ 중대 사안 발생 시 교육활동 보호를 위한 현장 조치 상황 점검 및 지원 방안 협의<br>○ 교육지원청 업무 담당자와 협의하여 조치<br>○ 형사 처벌 대상에 해당하는 중대한 교육활동 침해행위 시 교육법률지원단의 법률검토 후 수사기관에 고발 가능(고·특수·각종학교) | ○ 교원과 학생·보호자 분쟁 발생할 때 지역교권보호위원회를 통한 해결 유도<br>○ 피해 교원의 정상적 업무 복귀를 위한 행정적 지원(병가, 휴직, 전보 시 고려 등 조치)<br>○ 필요시 해당 학교를 방문하여 구체적인 사안 파악 및 교육활동 보호대책을 점검하고 지원 |

## 자. 교육활동 침해 학생·보호자에 대한 조치 강화

○ **교권보호위원회에서 교육활동 침해 사안 심의**

- 교원에 대한 교육활동 침해행위는 교권보호위원회에서 처리
- 피해교원이 원하지 않을 경우 개최 보류 또는 미개최 가능

○ **가해학생에 대한 분리 조치**

- **(근거)** 교원지위법 제20조, 초중등교육법 제20조의2, 학생생활지도고시 제12조, 각 급 학교규칙(학생생활규정)
- **(조건)** 교원의 정당한 교육활동 및 생활지도에 불응하는 경우
- **(분리조치 절차)**

| 교육활동 침해 사안 인지(접수) | 분리조치 방식 결정 | 침해 관련 학생 등 분리 |
|---|---|---|
| • 피해교원 분리의사 확인<br>※ 즉시 분리 의사 확인서 | • 분리 대상, 기간, 공간 등 분리방법 결정<br>※ 학교장의 판단으로 협의 없이 분리가능 | • 휴일 포함 최대 7일 초과하지 않도록 권장<br>• 침해 관련 학생(보호자)에게 통보(유선통화 등) |

※ 분리조치 된 학생에 대한 별도의 교육방법을 마련하여 운영

※ 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치 기간 결정

※ 학교는 분리 시행 전 관련자들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 등에 대해 충분한 설명하여야 함

○ 교육활동 침해 학생에 대한 선도·치료 위주의 교육적 지도

| 호 | 조치내용 | 이행 기준일 | 조치기한 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | 학교에서의 봉사 | 지역 교권보호위원회 심의가 끝난 날부터 | 결정통지서에서 제시한 기한 | |
| 2호 | 사회봉사 | | | |
| 3호 | 특별교육 이수 또는 심리치료 | | | |
| 4호 | 출석정지 | | | |
| 5호 | 학급교체 | | | |
| 6호 | 전학 | 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 날부터 | 즉시 | |
| 7호 | 퇴학 | 지역교권보호위원회 심의가 끝난 날부터 | 즉시 | |

**※ 특별교육 또는 심리치료 의무 확대: 출석정지, 학급교체, 전학조치를 받은 경우**
(교원지위법 제20조, 2024.3.28. 이후 )

- **학생이 특별교육 및 심리치료 조치**를 받은 경우 **학부모 교육 의무**
(특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않는 보호자에게 **과태료 300만원 부과**)

○ **학부모 제재 조치 강화**(초중등교육법 제18조의5, 교원지위법 제26조, 2024.3.28. 이후)

- 교직원과 학생에 대한 **인권침해를 금지**하고, 교원의 **정당한 지도에 대한 존중과 협조** 의무
- 교육활동 침해 시 **서면사과 및 재발방지 서약, 특별교육 이수 또는 심리치료 의무 부과**
- 특별교육 또는 심리치료 **미이행 시 300만원의 과태료** 부과

○ **교육활동 침해자(학생, 보호자 등)에 대한 고발 조치【서식 2】**

- 교육활동 침해행위가 관계 **법률의 형사처벌 규정에 해당**하는 중대사안의 경우 **법률 검토를 거쳐 수사기관에 고발 가능**

**※ 피해교원의 요청이 없더라도 관할 교육청에서 형사고발 가능**(교원지위법 제20조, 2024.3.28. 이후)

- 관할 교육청에 **비공개 6호로 공문** 발송

| 피해교원 신청 | ⇒ | 지역교권보호위원회 | ⇒ | 고발 의뢰 | ⇒ | 검토 및 고발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • 피해교원이 요청하고, 침해행위가 형사처벌규정에 해당하는 경우 | | • 심의·의결<br>• 관할 교육청에 고발 의뢰 | | • 유·초·중 → 교육지원청<br>• 고·특수·각종학교 → 도교육청 | | • 관할 교육청에서 법률검토 후 고발여부 결정 |

○ **교육활동 침해 학생 및 보호자 대상 프로그램 운영**

- (대상) 특별교육 또는 심리치료 조치를 받은 학생, 보호자
- (시간) 지역교권보호위원회에서 이수 시간을 정하여 조치

※ 이수일(1일, 2일 등)이 아닌 이수 ○시간으로 부과

○ 중대사안 발생 시 신속한 대응 [서식 5]

- 교육지원청, 도교육청 교원인사과 동시 보고

| 중대한 교육활동 침해행위 사항[교원지위법 시행령 제2조의3] |
|---|
| 1. 「형법」 제2편제25장에 해당하는 **상해·폭행 등의 범죄 행위**로 해당 **교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단**을 받은 경우 |
| 2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 **성폭력범죄 행위*** <br>* 음행매개, 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 간음, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등 |
| 3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 **공포심이나 불안감을 유발하는 문언·영상 등을 반복적으로 보내 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단**을 받은 경우 |
| 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우 |

## Ⅶ 관련 예산

| 항목 | 대상 | 시기 | 예산액(천원) |
|---|---|---|---|
| **충청남도교권보호위원회(특교)** | 교원인사과, 교육지원청 | 연중 | 1,122,760 |
| **교권보호센터운영(특교)** | 교원인사과, 교육지원청 | 연중 | 734,300 |
| ㄴ치료지원 | 유·초·중·고·특수 | 연중 | 152,000 |
| ㄴ교원안심공제보험료 | 유·초·중·고·특수 | 연중 | 160,000 |
| **스승존경사제동행프로그램운영** | 초·중·고 | 연중 | 60,000 |
| **사안처리지원단** | 초·중·고·특수 | 연중 | 18,900 |
| **민원대응교육상담공간설치** | 초·중·고·특수 | 연중 | 500,000 |
| **교육활동보호예방교육** | 초·중·고·특수 | 연중 | 60,600 |
| **교원마음건강지원프로그램운영** | 초·중·고·특수 | 연중 | 100,000 |
| **메타버스교육활동보호체험교육** | 중 | 연중 | 300,000 |
| **학교예산 기타운영비(투넘버 서비스 지원 등)** | 유·초·중·고·특수 | 연중 | 1,025,100 |
| **합계** | | | **3,921,660** |

## Ⅷ 행정사항

### 1. 학교에서 추진할 사항

가. 가해학생 긴급조치가 가능하도록 관련 학교규칙, 분리 방법 마련

나. 학생, 보호자, 교직원 대상 교육활동 침해 예방교육 연 2회 이상 실시
예방교육 운영계획 학교 누리집 의무 게시

다. 교육활동 보호 공모전(교내 표창계획 포함), 교육활동 보호 주간 운영(5월)

라. 민원대응팀 구성, 민원대응 및 교육상담 공간 마련

마. 학기 초 교육상담 절차 안내, 학교방문사전예약제 홍보

바. 교육과정과 연계한 상시적인 교육활동 예방교육, 캠페인, 행사 활동

### 2. 교육지원청에서 추진할 사항

가. 지역교권보호위원회 구성 및 연수

나. 교육활동보호전담팀 및 사안처리지원단 구성·운영

다. 교육활동 확인서 제출팀, 학교민원대응지원팀 구성·운영

라. 각종 회의·연수 시 교육활동 침해 예방을 위한 사항 강조

마. 학부모지원센터와 연계한 교육활동 침해 예방 교육

### 3. 보고 및 제출사항(※ 서식은 교육활동 보호 길라잡이 참고)

**가. 교육활동 침해 사안 보고**

○ 침해 사안 발생 시: 교육활동 침해 사안 발생 보고서 등 제출

○ **모든 학교 → 교육지원청 보고[비공개6호 공문제출]**

**나. 중대 사안 보고(※ 중대 사안의 경우 즉시 유선 보고 우선)**

○ 중대 침해 사안 발생 시: 교육활동 침해행위 중대사안 보고서 제출

○ **모든 학교 → 교육지원청, 도교육청 교원인사과 동시 보고[비공개6호 공문제출]**

**다. 교권보호위원회 결과 보고**

○ 교권보호위원회 종료 후: 교권보호위원회 결과보고서 즉시 제출

○ **교육지원청 → 도교육청 교원인사과 보고[비공개6호 공문제출]**

## Ⅸ 기대효과

○ 교육활동 보호를 통한 교원의 지위 향상과 교육발전 도모

○ 교육활동 보호 지원체제 구축으로 안정된 교육환경 조성

○ 교원의 치유회복 지원 강화로 학교 교육력 제고

○ 스승존경 풍토 조성으로 행복한 학교문화 조성

## X 평가 및 환류 계획

○ 다양한 채널을 통한 의견 수렴
- 평가회 및 정책 간담회 운영(교원・학교 관리자 등 참여)
- 교육활동보호센터 누리집 내 의견 수렴 창구 상시 운영
- SNS(충남에듀있슈 등) 활용 온라인 의견 접수
- 필요 시 설문조사 병행 실시

○ 의견 분석 및 조치
- 긍정적 평가 사업은 우수 요인 분석, 확대 적용 및 예산 반영 검토
- 부정적 평가 사업은 문제 원인 분석 후 구체적 개선 계획 수립
- 사업 조정 또는 재구조화로 차년도 교육활동 기본 계획에 반영

○ 우수 사례 발굴 및 확산
- 교육활동 보호 우수 운영 학교 및 사례 발굴
- 권역별 공유회 및 사례 발표회 운영
- 사례집 제작・보급
- 현장 적용 가능 모델 정리 및 표준화

○ 정책 홍보 강화
- 홍보 매체 다각화
- 보도자료 배포
- 도교육청 누리집 게시
- SNS(충남에듀있슈 등) 카드뉴스・영상 제작・게시

# 각종서식 및 참고자료

【서식 1】 교원치유지원 신청서(교육청 신청용)

【서식 2】 교육활동 침해사안 형사고발 요청서(교육청 신청용)

【서식 3】 심리상담(치료) 비용 청구서(교육청 신청용)

【서식 4】 교원안심공제 공제급여 청구서(충남학교안전공제회 신청용)

【서식 5】 교육활동 침해행위 중대사안 보고 양식(교육청 보고용)

【서식 6】 학교장 통고제 통고서(법원제출용)

【서식 7】 변호사 동행서비스 신청서(교육청 신청용)

【서식 8】 변호사 동행서비스 결과 보고서(교육청 보고용)

참고 1 교육활동 침해 대응 점검사항(예시)

참고 2 단위학교 교육활동 보호 추진 계획(예시)

참고 3 교육활동 침해행위 예방교육 계획(예시)

참고 4 지역교권보호위원회 구성 및 운영에 관한 규정(예시)

참고 5 학교장 통고제 안내

참고 6 교육활동 보호 5법 주요 개정 사항

【서식 1】 (피해교원 → 도교육청 교육활동보호센터 누리집)

# 교원치유지원신청서

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 접수번호 | |
| 성 명 | 홍길동 남□ 여□ | 생년월일 | 1900.00.00. |
| 소 속 학 교 | 충남초등학교 | 연락처 | 1234-5678<br>(010을 빼고 뒷자리8자리만) |
| 임 용 유 형 | □ 정규 □ 기간제 | 교직경력 | ( )년 |
| 지 원 사 유 | □ 교육활동 침해 □ 심리적 소진 | | □ 기타( ) |
| 지원요청 영역 | □ 심리상담 | □ 심리치료 | □ 법률자문 |
| 상담 및 치료 경험 | □ 없음 | □ 있음 (횟수: ) | |
| 신청 사 유<br>(내용) | - 육하원칙에 의거 교육활동 침해행위 피해내용과 현재 상태 등을 간략하게 서술한 후 요청사항 기재<br>- 심리적 소진 교원의 경우 원인, 경과 과정, 현재 심리적 상태 등을 간략하게 서술한 후 요청사항 기재 | | |
| 붙임자료 | 지역교권보호위원회 조치결과 통보서 1부(해당자만) | | |

**개인 정보 수집 . 이용 · 제공 및 조회 동의서**

개인정보(성명, 생년월일, 직장, 주소, 전화번호 등)를 수집.이용하는 경우에는「개인정보 보호법」제15조, 제17조, 제23조, 제24조,「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 제32조, 제33조 및 제34조에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 상기인은 교육청에서 본인의 개인정보를 상담 및 심리검사. 기타 연구활동과 관련하여 수집.이용·제공.조회하는 것에 동의합니다. **(동의함 □ 동의하지 않음 □)**

위와 같이 신청합니다.

**20 년 월 일**

**신청자** 홍 길 동 **(서명)**

**충청남도교육청 교육활동보호센터 귀중**

【서식 2】 (피해교원 → 교육지원청, 도교육청)

# 교육활동 침해행위 형사고발 요청서

※ 가해자가 학부모 등인 경우 양식 수정 사용

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 접수번호 | |
| 피해교원 | 성명 | 홍길동 남□ 여□ | 생년월일 | 1900.00.00. |
| | 소속 | 충남초등학교 | 연락처 | 010-1234-5678 |
| | 임용유형 | □ 정규 □ 기간제 | 교직경력 | ( )년 |
| 가해자 | 성명 | 홍길동 남□ 여□ | 생년월일 | 1900.00.00. |
| | 소속 | 충남초등학교 | 보호자성명 | 홍길동 |
| | 학년반 | 6학년2반 | 보호자연락처 | 010-1234-5678 |
| 지역교권보호위원회 조치 | | 가해자 | 피해교원 | |
| | | 9호 전학(부가: 특별교육 5시간) | 2호 치료 및 치료를 위한 요양 | |
| 사안일시 | | 년 월 일 시 | 사건장소 | |
| 사안내용 | | - 육하원칙에 의거 교육활동 침해행위 피해내용과 현재 상태 등을 간략히 서술 | | |
| 형사고발 요청사유 | | | | |
| 붙임자료 | | 지역교권보호위원회 조치결과 통보서 1부, 진단서 등 객관적 입증자료 | | |

위와 같이 신청합니다.

20 년 월 일

신청자 홍 길 동 (서명)

**○○교육지원청교육장(또는 충청남도교육청 교육활동보호센터) 귀중**

※ 유·초·중 → 교육지원청, 도교육청 교원인사과 / 고·특수·각종학교 → 도교육청 교원인사과

【서식 3】 (신청교원 → 도교육청 교육활동보호센터)

# 연계기관 이외 심리상담(치료) 비용 청구서

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제15조제5항 단서 및「충청남도 교육활동 침해 행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시」제3조제1항에 따라 다음과 같이 보호조치 비용을 부담해 줄 것을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

**충청남도교육감** 귀하

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 신청인 | 소속 | | 직위 | |
| | 성명 | | 전화번호 | |
| | 치유지원신청일 | 20 . . | | |
| | 계좌번호 | ( )은행 000-000-00000 예금주 홍길동 | | |
| 청구내역 | 이용일자 | 이용기관 | 이용내역 | 소요비용(자부담) |
| | 20 . . ~ 20 . . | ○○병원 | 진료 | 20,000 |
| | 20 . . ~ 20 . . | ○○약국 | 약제비 | 5,000 |
| | 20 . . ~ 20 . . | ○○상담센터 | 심리상담 | 70,000 |
| | | | | |
| | **합계(A)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 중복청구 (지급) 확인 | 중복항목 | 지급여부 | 지급받은 금액 |
| | 침해자로부터 손해배상 | 지급받지 않음□ 지급받음□ | |
| | 개인(단체)보험 | 지급받지 않음□ 지급받음□ | |
| | 사립학교교직원연금법에 의한 보상 | 지급받지 않음□ 지급받음□ | |
| | 공무원재해보상법에 의한 보상 | 지급받지 않음□ 지급받음□ | |
| | 산업재해보상보험법에 의한 보상 | 지급받지 않음□ 지급받음□ | |
| | **합계(B)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 실제 신청액 | 병(의)원 치료비 | **원** |
| | 전문상담기관 심리상담비 | **원** |
| | 약제비(한약 제외, 처방전에 의한 것만 인정) | **원** |
| | **합계(C)** | **원** |

**※ 실제 신청액(C) = 청구내역 합계(A) - 중복지급된 금액(B)**

청구서 제출 시 유의사항

1. 교원치유지원신청서 제출자 중 **교육활동보호센터와 협의를 거쳐** 연계기관 이외 기관에서 상담, 치료를 받은 경우 정산처리 함
2. **침해자로부터 손해배상을 받았거나 기타 개인실비보험, 교원단체보험 등으로 보상받은 금액은 제외** (중복 청구 불가하며, 추후 환수조치 및 법적 조치를 받은 수 있음)
3. 비용 지급 대상 선정 여부 결과 통보 유선으로 개별 연락
4. 교육활동보호센터에 신청서 제출 후 2년 이내 1인당 최대 100만원 한도(1회 10만원 이내)

| 공통서류(필수) | 청구인별 제출서류(선택) | 비 고 |
|---|---|---|
| 1. 지역교권보호위원회 조치결과 통보서<br>2. 상담(진료)확인서<br>3. 처방전(병의원 심리치료의 경우) | 1. 상담(진료)비 영수증<br>2. 약제비 영수증(한약 제외, 처방전에 의한 것만 인정)<br>3. 사업자등록증(상담기관인 경우) | 신청서 및 관련 서류 (pdf스캔)는 **공문으로 제출** |

# 상담확인서

내담자 성명 : _____
내담자 소속 : _____
상 담 기 간 : 20 . . . ~ 20 . . .

| 회기 | 상담날짜 | 상담내용 | 상딤비용 | 확인서명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 내담자 | 상담자 |
| *1회기* | *20 . . .* | *호소문제 및 기대확인* | *00,000 원* | | |
| | | *문제연결점 확인* | | | |
| | | *학생과의 관계* | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 결 제 금 액 | | | 원 | | |
| 사업자번호 | | | 상 호 | | |
| 사업장주소 | | | 대 표 자 | | |
| 누리집/메일 | | | 전화번호 | | |

위와 같이 검사/상담/치료하였음을 확인합니다.

**○○심리상담센터** [직인]

【서식 4】 (교원 → 충남학교안전공제회)

# 교원안심공제 공제금 청구서

**(교육활동 중 배상책임, 교원 소송비용, 상해치료비, 손해 물품비용)**

(1쪽)

| 접수번호 | 접수일자 | 처리기간 |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 청구인 | 학교명(소속) | | 성명 (서명 또는 인) |
| | 생년월일 | | 휴대전화 |
| | 주소 | | |
| | 피공제자와의 관계 | | |
| | 공제금 청구에 관한 모든 권한을 위임함 | | |
| | 위임인 | 성명 | |
| | 대리인 | 성명 | 생년월일 |
| | | 주소 | |
| | | 전화번호 | |

| | | |
|---|---|---|
| 피해자 *배상책임 지원만 해당 | 학교명 | 학년, 반 |
| | 성명 | 생년월일 |
| | 주소 | |
| | 전화번호 | |

| | | |
|---|---|---|
| 피공제자 | 성명 | 생년월일 |
| | 주소 | |
| | 소속 | |

| | | |
|---|---|---|
| 사고 개요 | 발생일시 | |
| | 발생장소 | |
| | 사고관련자 소속: | 성명: |
| | 사고경위 및 내용(6하 원칙에 따라 자세히) | |

| | | |
|---|---|---|
| 청구액 | **교육활동 배상책임** ☐ | 원 |
| | **교원 소송비용** ☐ | 원 |
| | **교육활동 침해에 대한 상해치료비용** ☐ | 원 |
| | **교육활동 침해에 대한 손해(물품)비용** ☐ | 원 |

| | | |
|---|---|---|
| 은행명 | 예금주 | 계좌번호 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 본 사고와 동일한 사유로 민법 또는 기타 법령에 따라 수령한 보상 또는 배상을 받았는지 여부 | 수령일자 | 수령금액 | 보상 또는 배상내역(수령근거) |
| | | | |
| | 첨부서류 | 1. 합의서 2. 판결문(또는 결정문) 3. 영수증 4. 기타 | |

개인정보 항목의 수집.이용에 동의 여부 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ (세부내용은 뒷면 참고)
고유 식별정보 처리에 대한 동의 여부 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐

**다음과 같이 교원안심공제 공제금을 청구합니다.**

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

**충청남도학교안전공제회 이사장** 귀하

| 첨부서류 | 아래참조 | 수수료<br>없 음 |
|---|---|---|

## 청구서 제출 시 참고사항

1. 청구서는 학교안전공제회에 제출하여야 합니다.
2. 청구인이 피공제자가 아닐 때에는 청구할 권리가 있음을 증명하는 서류를 첨부하여야 합니다.
3. 대리인에 의하여 신청을 할 때에는 대리인에게 청구행위를 위임하여야 합니다.
4. 청구시 기재란의 지면이 부족하면 별지를 사용할 수 있습니다.
5. 위의 서류 외에도 사고피해의 내용을 증명할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다.
6. 공제회는 심사가 필요한 경우 아래 각 호의 서류 외에 별도의 서류를 요청할 수 있습니다.

| 보장종류 | 청구인 제출서류(각 1부) | 비 고 |
|---|---|---|
| 교육활동 배상책임 | 1. 교원안심공제 공제금 청구서<br>2. 교권보호위원회 조치결과 통지서(해당자만)<br>3. 피해자 손해 입증자료<br>[진료비 영수증, 장해(사망) 진단서 등]<br>4. 소장, 판결문, 합의서 등 소송자료 일체<br>5. 피공제자 통장사본 | |
| 교원 소송비용 | 1. 교원안심공제 공제금 청구서<br>2. 교권보호위원회 조치결과 통지서(해당자만)<br>3. 변호사 선임계약서<br>4. 지출증빙서류<br>5. 수사개시통보서, 소장, 판결문 등 소송자료 일체<br>6. 피공제자 통장사본 | |
| 교육활동 침해에 대한 상해치료비 | 1. 교원안심공제 공제금 청구서<br>2. 교권보호위원회 조치결과 통보서(해당자만)<br>3. 진단서, 진료비 영수증 등<br>4. 피공제자 통장사본 | |
| 교육활동 침해에 대한 손해(물품)비용 | 1. 교원안심공제 공제금 청구서<br>2. 교권보호위원회 조치결과 통지서(해당자만)<br>3. 피해물품 입증자료<br>[수리비·수선 영수증, 구입 영수증 등]<br>4. 피공제자 통장사본 | |

## 개인정보 수집.이용 및 고유식별정보 처리 동의 안내

**[개인정보 수집·이용에 대한 동의]**

| | |
|---|---|
| 수집하는 개인정보 항목 | 신청서 및 제출서류에 기록된 모든 개인정보 항목(소속, 성명, 생년월일, 휴대전화, 주소, 사고경위 및 내용 등) |
| 개인정보의 수집 및 이용 목적 | 교원안심공제 공제급여 심사 및 지급을 위해 사용 |
| 개인정보의 보유 및 이용 기간 | 개인정보 제출 후 준영구 또는 개인정보 삭제 신청 시 까지 |
| 동의거부 권리 및 거부에 따른 안내 | 개인정보 수집·이용 동의는 선택사항이며, 동의하지 않을 경우 공제급여 심사 및 지급이 등이 원활하지 않을 수 있음 |

**[고유식별정보 처리에 대한 동의]**

| | |
|---|---|
| 수집하는 고유식별정보 항목 | 신청서 및 제출서류에 기록된 모든 개인정보 항목(소속, 성명, 생년월일, 휴대전화, 주소, 사고경위 및 내용 등) |
| 고유식별정보의 수집 및 이용목적 | 교원안심공제 공제급여 심사 및 지급을 위해 사용 |
| 고유식별정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 제출 후 준영구 또는 개인정보 삭제 신청 시 까지 |
| 동의거부 권리 및 거부에 따른 안내 | 식별정보 처리 동의는 선택사항입니다. 하지만 동의를 거부하시면 강사 수당 지급 등에서 차질이 생길 수 있습니다. |

# 교원안심공제 서비스 신청서

**(교육활동 분쟁조정 서비스, 긴급경호 서비스)**

(앞쪽)

| 접수번호 | 접수일자 | 처리기간 |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 | 학교명(소속) | | 성명 (서명 또는 인) |
| | 생년월일 | | 휴대전화 |
| | 주소 | | |
| | 피공제자와의 관계 | | |
| | 교원안심공제 서비스 청구에 관한 모든 권한을 위임함 | | |
| | 위임인 | 성명 | |
| | 대리인 | 성명 | 생년월일 |
| | | 주소 | |
| | | 전화번호 | |

| | | |
|---|---|---|
| 피신청인 | 학교명 | 학년, 반 |
| | 성명 | 생년월일 |
| | 주소 | |
| | 전화번호 | |

| | | |
|---|---|---|
| 피공제자 | 성명 | 생년월일 |
| | 주소 | |
| | 소속 | |

| | | |
|---|---|---|
| 사고 개요 | 발생일시 | |
| | 발생장소 | |
| | 사고관련자 소속: | 성명: |
| | 사고경위 및 내용(6하 원칙에 따라 자세히) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청내용 | **교육활동 분쟁조정 서비스** | ☐ | 희망일시 년 월 일 시 |
| | **긴급경호 서비스** | ☐ | 일 |

개인정보 항목의 수집.이용에 동의 여부 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ (세부내용은 뒷면 참고)
고유 식별정보 처리에 대한 동의 여부 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐

**다음과 같이 교원안심공제 서비스를 청구합니다.**

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

**충청남도학교안전공제회 이사장** 귀하

| 첨부서류 | 아래참조 | 수수료<br>없 음 |
|---|---|---|

## 청구서 제출 시 참고사항

1. 신청서는 학교안전공제회에 제출하여야 합니다.
2. 신청인이 피공제자가 아닐 때에는 신청할 권리가 있음을 증명하는 서류를 첨부하여야 합니다.
3. 대리인에 의하여 신청을 할 때에는 대리인에게 신청행위를 위임하여야 합니다.
4. 신청 시 기재 란의 지면이 부족하면 별지를 사용할 수 있습니다.
5. 위의 서류 외에도 사고피해의 내용을 증명할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다.
6. 공제회는 심사가 필요한 경우 아래 각 호의 서류 외에 별도의 서류를 요청할 수 있습니다.

| 서비스 종류 | 신청인 제출서류(각 1부) | 비 고 |
|---|---|---|
| 교육활동 분쟁조정 서비스 | 1. 교원안심공제 서비스 신청서<br>2. 교권보호위원회 조치결과 통지서<br>(개최 전이거나 긴급할 경우 제출 생략 가능)<br>3. 손해액 산정 및 조정안 협의에 필요한 증빙자료 | |
| 교원 긴급경호 서비스 | 1. 교원안심공제 서비스 청구서<br>2. 교권보호위원회 조치결과 통지서<br>(개최 전이거나 긴급할 경우 제출 생략 가능)<br>3. 중대사안 여부 판단에 필요한 증빙자료 | |

## 개인정보 수집.이용 및 고유식별정보 처리 동의 안내

**[개인정보 수집·이용에 대한 동의]**

| | |
|---|---|
| 수집하는 개인정보 항목 | 신청서 및 제출서류에 기록된 모든 개인정보 항목(소속, 성명, 생년월일, 휴대전화, 주소, 사고경위 및 내용 등) |
| 개인정보의 수집 및 이용 목적 | 교원안심공제 공제급여 심사 및 지급을 위해 사용 |
| 개인정보의 보유 및 이용 기간 | 개인정보 제출 후 준영구 또는 개인정보 삭제 신청 시 까지 |
| 동의거부 권리 및 거부에 따른 안내 | 개인정보 수집·이용 동의는 선택사항이며, 동의하지 않을 경우 공제급여 심사 및 지급이 등이 원활하지 않을 수 이 씨음 |

**[고유식별정보 처리에 대한 동의]**

| | |
|---|---|
| 수집하는 고유식별정보 항목 | 신청서 및 제출서류에 기록된 모든 개인정보 항목(소속, 성명, 생년월일, 휴대전화, 주소, 사고경위 및 내용 등) |
| 고유식별정보의 수집 및 이용목적 | 교원안심공제 공제급여 심사 및 지급을 위해 사용 |
| 고유식별정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 제출 후 준영구 또는 개인정보 삭제 신청 시 까지 |
| 동의거부 권리 및 거부에 따른 안내 | 식별정보 처리 동의는 선택사항입니다. 하지만 동의를 거부하시면 강사 수당 지급 등에서 차질이 생길 수 있습니다. |

【서식 5】 (학교 → 도교육청 교원인사과, 교육지원청 동시 보고)

# 교육활동 침해행위 중대사안 보고

<00. 00. 00.(수)>

## ☐ 보고 개요

| 주요내용(요약) |
| --- |
| ❖ 핵심 내용 2줄 정도 작성 |

○ 교원지위법 시행령 제2조의3(해당란에 ✔표시)

| 구분 | 중대한 교육활동 침해행위 사항 |
| --- | --- |
| | 1.「형법」 제2편제25장에 해당하는 **상해·폭행 등의 범죄 행위**로 해당 **교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단**을 받은 경우 |
| ✔ | 2.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 **성폭력범죄 행위*** <br> * 음행매개, 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 간음, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등 |
| | 3.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 **공포심이나 불인감을 유발하는 문언·영상 등을 반복적으로 보내 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단**을 받은 경우 |
| | 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우 |

## ☐ 사안 내용 ※ 보고 학교 : ○○학교 / 교감 ○○○ 연락처: 010-0000-0000

- **(발생 일시/장소)** '00.00.00.(수) 00:00 / 00학교 4층 복도
- **(침해 내용)** 침해학생(0학년 남,여)이 00에서 피해교원에게 00하는 등 침해하였고, 000 학생은 00 진술하여 00 함(육하원칙에 의거하여 내용 정리)
- **(진행 상황)** 사안 조사 실시, 학생 면담, 경찰 신고 등
- **(피해교원 조치)** ① 0000, ② 0000, ③ 0000
  ※ **학교장**은 침해 행위 사실을 알게 된 **즉시 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치를 하여야 함**
- **(침해학생 조치)** ① 0000, ② 0000, ③ 0000
- **(지역교권보호위원회 개최)** '22.00.00.(수) 16시 개최 예정
  - 개최 결과 : 교육활동 침해 여부, 피해교원 조치, 침해학생 조치 등(추후 보고)
- **(기타 특이사항)** 0000

## ☐ 향후 조치 계획

○ 학교, 교육지원청 0000 조치 예정(’ 20.00.00)

○ 피해교원 심리상담지원 안내, 0000 교육 실시 예정(’ 20.00.00)

【서식 6】 (학교 → 가정법원)

# 통 고 서 (학교장용)

대전가정법원 소년부 귀중

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 통고인 | 학교장 성명 | | | |
| | 학교명 | | | |
| | 전화번호(직장) | (  )  - | 휴대전화 | (  )  - |
| | 담당교사 성명 | | 전화번호<br>(휴대전화) | (  )  - |

위 통고인은 다음과 같이 보호 대상 소년을 발견하였으므로 소년법 제4조 제3항에 따라 귀 법원 소년부에 통고합니다.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 소년 | 성명 | | 주민등록번호 | - |
| | 학년, 반 | | | |
| | 주소 | | | |
| | 전화번호 | (  )  - | | |
| 소년의<br>보호자 | 성명 | | 소년과의 관계 | |
| | 주소 | | | |
| | 전화번호 | (  )  - | | |

## 통 고 사 유

○ 통고하게 된 사유의 요지(□에 √ 표시)

| | |
|---|---|
| □ 범죄를 저지름(14세 이상 19세 미만) | |
| □ 형벌법령에 저촉되는 행위를 함(10세 이상 14세 미만) | |
| □ 형벌법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있음 | □ 집단적으로 몰려다니며 주위에 불안감을 조성하는 성벽(버릇)이 있음 |
| | □ 정당한 이유 없이 가출함 |
| | □ 술을 마시고 소란을 피우가나 유해환경에 접촉하는 성벽(버릇)이 있음 |

○ 통고하게 된 사유의 상세(필요한 경우 별지 활용)

| |
|---|
| (일시, 장소 및 행위의 내용을 명확하고 상세하게 기재하여 주시기 바랍니다) |

| |
|---|
| (일시, 장소 및 행위의 내용을 명확하고 상세하게 기재하여 주시기 바랍니다)<br><br><br><br>※참고사항: |

○ 해당 □에 √ 표시

| | |
|---|---|
| 1. 보호 대상 소년이 자신의 행위를 시인하고 있다. | □ 예 □ 부분 □ 아니오 |
| 2. 보호 대상 소년과 피해 교원 사이에 화해(사과, 금전적 배상 포함)가 이루어졌다. | □ 예 □ 아니오 |
| 3. 보호 대상 소년에 대하여 지역교권보호위원회(이하 '교권보호위원회'라고 한다)가 개최되었다. | □ 예 □ 아니오 |
| 3-1. 교권보호위원회가 개최되지 않았다면 그 이유 ( ) | |
| 4. 교권보호위원회에서 보호 대상 소년에 대한 조치가 이루어졌다. | □ 예 □ 아니오 |
| 4-1. 교권보호위원회에서 보호 대상 소년에게 취한 조치<br>학교에서의 봉사<br>사회봉사<br>학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료<br>출석정지<br>학급교체<br>전학<br>퇴학처분 | <br>□<br>□<br>□<br>□<br>□<br>□<br>□ |
| 5. 교권보호위원회에서 보호 대상 소년의 보호자도 특별교육을 받게 하였다. | □ 예 □ 아니오 |
| 6. 교권보호위원회에서 피해 교원에 대한 보호조치가 이루어졌다. | □ 예 □ 아니오 |
| 6-1. 교권보호위원회에서 피해 교원에게 취한 보호조치<br>심리 상담 및 조언<br>치료 및 치료를 위한 요양<br>그 밖에 치유와 교권회복을 위한 조치( ) | <br>□<br>□<br>□ |

○ 첨부할 서류

- 지역교권보호위원회가 개최되었다면 그 관련 자료 사본: 사안 보고서(진술서 등 사실관계를 조사한 자료 포함), 교권보호위원회 회의록.의결서, 필요에 따라 전문상담교사의 상담결과 보고서, 담임교사.책임교사의 의견서 등
- 보호 대상 소년의 학생생활기록부

20 . . .

**통 고 인** ○ ○ ○ ㊞

【서식 7】 (학교 → 교원인사과, 교육지원청 동시 발송, 비공개 6호)

**양식1** **변호사 동행서비스 신청서**

<table>
<tr><td colspan="2">신고(고소) 유형</td><td colspan="4">☐ 아동학대 신고 ☐ 일반고소(아동학대 외) ☐ 기타<br>※ 해당되는 유형에 모두 표기(중복표기 가능)</td></tr>
<tr><td colspan="2">신고(고소) 및 일시</td><td colspan="2">학생의 보호자(000)가2025년 0월 0일 아동학대 혐의로 경찰 신고</td><td>조사(수사)기관 출석 통보 받은 날</td><td>00경찰서 0월 0일 출석 요청</td></tr>
<tr><td rowspan="4">대상자 정보</td><td rowspan="2">교원</td><td>성명</td><td>소속</td><td>주민등록번호</td><td>전화번호</td></tr>
<tr><td>000</td><td>00학교</td><td>000000-0000000</td><td>010-0000-0000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학생</td><td>학년</td><td>소속</td><td colspan="2">비고</td></tr>
<tr><td>000</td><td>00학교</td><td colspan="2">특수학생, 보호자(부) 000</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">사안개요</td><td colspan="4">[교원과 고소(신고)의 관계]<br>– ○○중학교 0학년0반 학생의 보호자(부) 김○○과 학생의 담임교사</td></tr>
<tr><td colspan="4">[고소(신고)인의 주장]<br>–<br>–</td></tr>
<tr><td colspan="4">[교원의 주장]<br>– 6하 원칙에 따라 사실관계와 사건진행 상황을 자세하게 진술<br>– 불리할 수 있는 사항이라도 솔직히 기재해야 변호인의 조력을 받을 수 있음<br>– 사진, 통화내역, 문자, 진단서, 상담기록부, 참고인 진술서 등을 미리 준비하면 좋음(먼저 신청서 제출 후 변호사와 협의)</td></tr>
<tr><td colspan="4">[근거자료] 예시<br>– 참고인 진술서 각 3부<br>– 진단서 1부<br>– 생활교육위원회 조치통보서 1부, 지역교권보호위원회 조치통보서 1부<br>– 상담 누가기록 1부, 보호자와 통화(문자)내역 1부</td></tr>
<tr><td colspan="6">신청일 2000. 0. 0.<br><br>작성자 소속: 00학교 교사 000 (인)</td></tr>
</table>

【서식 8】 (학교 → 교원인사과, 교육지원청 동시 발송, 비공개 6호)

**양식2** **변호사 동행서비스 결과 보고서**

<table>
<tr><td colspan="2">신고(고소) 유형</td><td colspan="4">☐ 아동학대 신고 ☐ 일반고소(아동학대 외) ☐ 기타<br>※ 해당되는 유형에 모두 표기(중복표기 가능)</td></tr>
<tr><td colspan="2">신고(고소) 및 일시</td><td colspan="2">학생의 보호자(000)가2025년 0월 0일 아동학대 혐의로 경찰 신고</td><td>조사(수사)기관 출석 통보 받은 날</td><td>00경찰서 0월 0일 출석 요청</td></tr>
<tr><td rowspan="4">대상자 정보</td><td rowspan="2">교원</td><td>성명</td><td>소속</td><td>주민등록번호</td><td>전화번호</td></tr>
<tr><td>000</td><td>00학교</td><td>000000-0000000</td><td>010-0000-0000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학생</td><td>학년</td><td>소속</td><td colspan="2">비고</td></tr>
<tr><td>000</td><td>00학교</td><td colspan="2">특수학생, 보호자(부) 000</td></tr>
<tr><td colspan="2">사건내용</td><td colspan="4">- 개조식으로 간략히 요약</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">변호인</td><td>성명</td><td>소속</td><td colspan="2">연락처</td></tr>
<tr><td>000</td><td>00법무법인</td><td colspan="2">010-0000-0000</td></tr>
<tr><td colspan="2">법률지원 결과</td><td colspan="4">검찰조사 결과 '혐의 없음'(2025.0.0. 대전지방검찰청 천안지청)</td></tr>
<tr><td colspan="2">법률지원 내용</td><td colspan="4">00경찰서 동행 1회(2025.10.10.)<br>변호인 의견서 제출 1회(00경찰서 수사과, 2025.10.12.)<br>00지방검찰청 동행 1회(2025.11.9.)</td></tr>
<tr><td colspan="2">만족도</td><td colspan="4">변화사 동행서비스에 대한 만족도 및 보완할 점 등을 자유롭게 서술</td></tr>
<tr><td colspan="6">2000. 0. 0.<br><br>작성자 소속: 00학교 교사 000 (인)</td></tr>
</table>

## 참고 1 교육활동 침해 대응 점검사항(체크리스트) 예시

※ 학교자체 점검 및 교육청 점검 시 활용

| | 점검사항 | 표시 (O, X) |
|---|---|---|
| 1 | 교육활동 침해 예방교육을 2회 이상 실시하고, 운영계획을 누리집에 게시하였나? | |
| 2 | 피해교원과 침해자를 분리조치 하였는가? | |
| 3 | 피해교원 보호 조치를 하였나?(수업대체, 특별휴가, 공무상 병가, 심리상담 등) | |
| 4 | 교육활동 침해 관련 내용을 보호자(당사자)에게 알렸나? | |
| 5 | 학교교칙에 생활지도권을 명시하고, 가해 학생 긴급조치 근거를 마련하였나? | |
| 6 | 사건과 관련된 증거자료 및 목격한 학생을 파악하였나? | |
| 7 | 지역교권보호위원회 소집을 개최 10일전 서면통보 하였나? | |
| 8 | 지역교권보호위원회 회의 절차를 준수하였나? | |
| 9 | 조치결과에 대한 불복절차를 안내하였나? | |
| 10 | 피해교원에 대한 2차 피해 방지 및 사후 조치를 하였나? | |
| 11 | 다른 학생들의 정상적인 교육을 위한 조치를 내렸나? | |
| 12 | 교육지원청과 도교육청에 동시보고 하였나? | |
| 13 | 재발 방지를 위한 학교단위의 대책을 수립하였나? | |

참고 2 단위학교 교육활동 보호 추진 계획(예시) 내부결재용

# 2026학년도 교육활동 보호 추진 계획(예시)

○○중학교

## Ⅰ. 추진 근거 및 목적

### 1. 추진 근거

가. 교육기본법 제14조(교원)

나. 교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 동법 시행령[7]

다. 2026년 교육활동 보호 기본 계획(2026. 2. 충남교육청)

### 2. 추진 목적

가. 교육활동 침해기준 및 예방대책 마련으로 교육활동 침해 예방 및 보호

나. 안전한 교육 환경 조성으로 학생들의 실질적인 학습권 보장

다. 교육활동 보호로 교육공동체가 상호 존중하는 학교문화 조성

## Ⅱ. 추진 방향

1. 교육활동 침해 예방을 위한 교육주체별 교육 강화
2. 교육활동 보호와 침해 발생에 따른 유관기관(도교육청, 교육지원청) 협업체제 구축
3. 민주시민교육 내실화로 교육공동체가 서로 존중하는 학교 문화 조성

## Ⅳ. 세부 추진과제

### 1. 교육공동체 상호존중 문화 조성

#### 가. 존중과 배려의 사제 문화 조성

○ **(추진 목표)** 상호 존중하는 건강한 학교문화 조성

7) 이하 '교원지위법', '교육지위법시행령'이라 함

○ **(운영 내용)** 사제 간 정기적인 대화와 상담, 인권 친화적 생활지도 및 학생언어개선

**나. 교사와 보호자의 쌍방향 소통문화 만들기**

○ **(추진 목표)** 교육활동 보호를 위한 협력적 관계 조성

○ **(운영 내용)** 학교방문 및 상담 시 사전 예약제, 민원처리 절차 등 가정통신문 발송, 학생의 학습권을 보장하기 위한 교육활동 보호 필요성 공유

**다. 학생 주도의 교육활동 보호 주간 운영**

○ **(추진 목표)** 교육활동 보호로 교육권과 학습권의 조화

○ **(운영기간 및 횟수)** 2026.00.00. ~ 2026.00.00.

○ **(운영 방법)** 학생자치회, 동아리 중심 자율적 운영

○ **(운영 내용)** 등굣길 홍보, 스승의 날 기념 현수막 부착, 편지쓰기, 공연행사, SNS를 통한 캠페인 등

**라. 교육활동 보호 교내 공모전**

○ **(시기)** 학교자율선택 예)3~5월

○ **(부문)** 산문, 영상, 웹툰, 포스터 등

○ **(주제)** 교육활동 보호의 필요성, 실천방법 등

○ **(방법)** 교내 시상 계획 수립 시 포함(학교장 표창), 세부계획 수립

## 2. 교육활동 보호를 위한 지원체제 구축

**가. 교육활동보호책임관(교감) 지정**

○ **(추진 목표)** 교육활동 침해사안 발생 시 공정한 사안 처리 및 피해 교원 지원

○ **(주요 역할)**

- 교원의 교육활동 보호 업무 총괄
- 교육활동 침해사안 발생 시 공정한 조사 및 상담
- 교육활동 침해 피해교원 조치 및 맞춤형 지원
- 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(연계 협력)** 도교육청·교육지원청 교육활동 보호 업무 담당 장학사

## 3. 교육활동 침해행위 예방교육 강화

### 가. 교직원 대상 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3

○ **(교육 대상)** 교직원 전체

○ **(실시 횟수)** 2회 이상

○ **(운영 방법)** 자체연수, 외부강사 초청 연수

○ **(교육 내용)**

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령
- 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램 운영 방법

### 나. 학생 대상 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3

○ **(교육 대상)** 학생 전체

○ **(실시 횟수)** 2회 이상

○ **(운영 방법)** 교육과정 연계 교육 실시, 외부강사 초청 교육, 교육활동 침해행위 예방교육자료 누리집 탑재

○ **(교육 내용)**

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
- 교육활동 보호에 관한 내용

### 다. 학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3

○ **(교육 대상)** 학부모 전체

○ **(실시 횟수)** 2회 이상

○ **(운영 방법)** 교육과정 설명회, 학부모 상담의 날, 수업 공개의 날 등과 연계 실시, 가정통신문 발송, 교육활동 침해행위 예방교육 자료 누리집 탑재

○ **(교육 내용)**

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
- 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법
- 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항

## 라. 교육활동 침해행위 예방교육 홍보

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3

○ **(실시 시기)** 연중

○ **(알림 내용)** 교직원·학생·학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육 프로그램 구성 및 운영 계획

○ **(운영 방법)** 학교누리집, 학교알리미, 가정통신문, 입간판, 카드뉴스 등

## 마. 교육활동 침해 발생 시 조치 사항

○ **(학교규칙 개정)**

- 교육공동체의 의견수렴을 통해 학교규칙 개정

○ **(침해 학생 지도)** 상담.선도.치료 위주의 교육적 지도 실시

| 호 | 조치내용 | 이행 기준일 | 조치기한 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | 학교에서의 봉사 | 지역 교권보호위원회 심의가 끝난 날부터 | 결정통지서에서 제시한 기한 | |
| 2호 | 사회봉사 | | | |
| 3호 | 특별교육 이수 또는 심리치료 | | | |
| 4호 | 출석정지 | | | |
| 5호 | 학급교체 | | | |
| 6호 | 전학 | 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 날부터 | 즉시 | |
| 7호 | 퇴학 | 지역교권보호위원회 심의가 끝난 날부터 | 즉시 | |

**※ 특별교육 또는 심리치료 의무 확대: 출석정지, 학급교체, 전학조치를 받은 경우**
(교원지위법 제20조, 2024.3.28. 이후 )

- **학생이 특별교육 및 심리치료 조치**를 받은 경우 **학부모 교육 의무**
**(특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않는 보호자에게 과태료 300만원 부과)**

○ **(중대사안 고발)** 침해사안이 중대할 경우 교육청에 고발 의뢰

○ **(피해교원 보호조치 비용)** 교육활동 침해 학생의 보호자가 부담 원칙

- 지역교권보호위원회의 조치결정 시 안내
- 신속한 보호조치가 필요한 경우 교육청에 우선 신청 후 관련 법률에 따라 교육청에서 보호자에게 구상권 청구(근거: 교원지위법 제15조제5항)

### 다. 교육활동 침해 피해교원 보호

○ **(추진 목표)** 교육활동 침해행위 교원에 대한 조치 및 맞춤형 지원

○ **(운영 내용)** 보호조치 필요시 특별휴가 5일 이내 부여(**상해·폭행, 성폭력범죄**에 해당하는 침해를 받은 경우, **5일 추가**), 공무상병가 6일 부여 가능, 교육활동보호센터 심리상담 및 치료 등을 위한 교원치유 지원 신청, 기타 학교장이 필요하다고 인정하는 사항

## Ⅴ. 기대효과

1. 교원이 안심하고 교육활동에 전념하는 학교문화 조성 확립
2. 교원의 교육활동 보호를 통해 학생들의 실질적 학습권 보장 실현
3. 교육공동체가 상호존중 하는 풍토조성으로 학교구성원의 만족도 향상

참고 3 교육활동 침해행위 예방교육 계획(학교누리집 게시용)

# 2026학년도 교육활동 침해행위 예방교육 계획(예시)

○○중학교

## Ⅰ. 교육활동 침해행위의 개념과 조치사항

### 1. 교육활동 침해행위의 개념

소속 학교의 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 다음 각 호에 해당하는 교육활동을 침해하는 행위

| 근거 | 침해행위 유형 | |
|---|---|---|
| 「교원지위법」 제19조 (교육활동 침해행위) | 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위 | |
| | 성폭력범죄 행위(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항) | |
| | 불법정보 유통 행위(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7 제1항) | |
| | 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위 | |
| | 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 | 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위 |
| | | 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위 |
| | | 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위 |
| 교육부 고시 제2조 (교원의 교육활동 침해행위) | 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 | 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 |
| | | 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위 |
| | | 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위 |
| | | 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위 |
| | | 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항[8]에 위반한다고 판단하는 행위 |

8) 「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장) ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

## 2. 교육활동 침해 기준

교육활동 침해 기준은 아래 표와 같이 교육활동 침해행위 유형에 해당하는지 여부로 판단한다.

| 침해행위 유형 | 개념 |
|---|---|
| **공무방해** | 폭행 또는 협박으로 국·공립 교원의 정당한 교육활동(공무)을 방해하는 행위 |
| **무고** | 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 경우 |
| **상해/<br>폭행** | 상해: 사람의 신체에 대해 직접적·간접적인 힘을 행사하여 다치게 하거나 정상적인 신체 기능에 장애를 일으키는 행위<br>폭행: 사람의 신체에 대하여 물리적으로 부정적인 영향을 끼치는 일련의 행위 |
| **협박** | 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 (구체적) 해악을 고지하는 행위 |
| **명예훼손/모욕** | 명예훼손: 공연히(불특정 또는 다수인에게) 특정한 사람의 사회적 가치 또는 평가를 침해할 가능성이 있는 (구체적) 사실 또는 허위의 사실을 드러내어 명예를 손상시키는 행위<br>모욕: 공연히 특정한 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 경멸적 감정을 표현하는 행위 |
| **업무방해** | 허위의 사실을 유포하거나 위계(적극적으로 혼란을 일으키기 위해 속이는 것) 또는 위력(다른 사람의 자유를 제한할 수 있는 힘)으로 사람의 업무를 방해하는 행위 |
| **손괴** | 타인의 물건, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 망가뜨리거나, 숨기거나, 기타의 방법으로 목적에 맞게 사용되지 못하도록 하는 행위 |
| **성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제1항에 의한 성범죄** | 강간, 강제추행, 공연음란, 음화제조·반포, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등의 행위로 개인의 의사에 반하여 성적 자유권을 침해하거나 의사에 반하는 성적인 접촉으로 성적 수치심이나 혐오심을 유발하는 행위 |
| **불법정보 유통** | 정보통신망을 이용하여 ①사람을 비방할 목적으로 공연히(불특정 또는 다수인에게) 사실 또는 허위 사실을 드러내어 특정인의 사회적 가치 또는 평가를 침해하는 행위, ②공포심이나 불안감을 유발하는 부호, 문언, 음향, 화상 또는 영상을 반복적으로 보내는 행위 |
| **그 밖에 형사처벌의 대상이 되는 범죄** | 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위 |
| **정당하지 않은 민원 반복 제기** | 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위 |
| **법적의무가 없는 행위 강요** | 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위 |
| **성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위** | 성적 언동(말과 행동)으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 경우 |
| **교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위** | 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위 |
| **정당한 생활지도 불응** | 교원의 정당한 교육활동에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위 |
| **교원의 영상, 음성 등을 촬영, 녹화, 녹음하여 무단 배포하는 행위** | 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위 |
| **그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위** | 교원지위법 및 교육부장관 고시에 규정되지 않은 유형일지라도 학교장이 **교권존중**[9]에 위반하는 행위라고 판단한다면 교육활동 침해행위로 인정될 수 있다. |

### 3. 피해교원에 대한 보호조치

**가. 관련 근거**: 교원지위법 제15조 ②항

**나. 적용 대상**: 지역교권보호위원회 심의 결과 '피해교원'으로 인정된 교원

**【피해교원 보호조치】**

**교원지위법 제15조 ②항**
- 1호 심리상담 및 조언
- 2호 치료 및 치료를 위한 요양
- 3호 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

※ 피해교원이 즉각적인 보호조치를 원하지 않으면 3호 조치

### 4. 교육활동 침해 학생에 대한 조치

**가. 관련 근거**: 교원지위법 제18조, 교육부고시 제2021-26호

**나. 적용 대상**: 지역교권보호위원회 심의 결과 '교육활동 침해행위자'로 판정된 학생

**【침해 학생 조치기준】**

**교원지위법 제18조**
- 1호 학교에서의 봉사
- 2호 사회봉사
- 3호 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
- 4호 출석정지
- 5호 학급교체
- 6호 전학
- 7호 퇴학(고등학교만 해당)

- **학생이 특별교육 또는 심리치료 조치를 받은 경우 보호자도 참여 의무**
  (정당한 사유 없이 참여하지 아니한 보호자 최고 300만원 과태료 부과)

## Ⅱ. 교육활동 예방교육 추진 계획

### 1. 교직원 대상 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3

○ **(교육 대상)** 교직원 전체

○ **(실시 시기)** *2회 이상 구체적으로 기재(2026.3.20. / 2026.9.15.)*

○ **(운영 방법)** *자체연수, 외부강사 초청 연수*

○ **(교육 내용)**

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용

9) 「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장) 제1항 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

- 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령
- 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램 운영 방법

## 2. 학생 대상 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
○ **(교육 대상)** 학생 전체
○ **(실시 시기)** *2회 이상 구체적으로 기재(2026.3.20. / 2026.9.15.)*
○ **(운영 방법)** *교육과정 연계 교육 실시, 외부강사 초청 교육, 교육활동 침해행위 예방교육자료 누리집 탑재*
○ **(교육 내용)**
- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
- 교육활동 보호에 관한 내용

## 3. 학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
○ **(교육 대상)** 학부모 전체
○ **(실시 시기)** *2회 이상 구체적으로 기재((2026.3.20. / 2026.9.15.)*
○ **(운영 방법)** *교육과정 설명회, 학부모 상담의 날, 수업 공개의 날 등과 연계 실시, 가정통신문 발송, 교육활동 침해행위 예방교육 자료 누리집 탑재*
○ **(교육 내용)**
- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
- 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법
- 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항

## 4. 교육활동 침해행위 예방교육 홍보

○ **(추진 근거)** 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
○ **(실시 시기)** 연중
○ **(알림 내용)** 교직원·학생·학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육 프로그램 구성 및 운영 계획
○ **(운영 방법)** *학교누리집, 학교알리미, 가정통신문, 입간판, 카드뉴스 등 활용*

## 참고 4 지역교권보호위원회 구성 및 운영에 관한 규정(예시안)

*** 본 예시안으로 기초로 교육지원청 상황에 맞게 수정**

제1조 (목적) 이 규정은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 ‘법’이라 한다) 제18조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 ○○교육지원청 지역교권보호위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 구성·운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (지역교권보호위원회의 구성) ① 법 제18조제2항에 따른 위원회는 위원장 1명을 포함하여 ○명의 위원으로 구성하되, 제2항 제1호에 해당하는 위원은 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.

② 위원회 위원(이하 ‘위원’이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 교육장이 임명하거나 위촉한다.

1. 학생 생활지도 경력이 있는 교육지원청 관할 학교의 교원
2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람
3. 해당 교육지원청 관할 학교의 학부모
4. 변호사 자격이 있는 사람
5. 해당 교육지원청 지역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원
6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람

③ 위원장은 교육지원청의 공무원 중에서 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 지명한다.

제3조 (위원장) ① 위원회 위원장(이하 ‘위원장’이라 한다)은 위원 중에서 호선한다.

② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지정하는 위원이 그 직무를 대행한다. 위원장이 미리 지정한 위원이 없는 경우에는 위원 중 연장자 순으로 위원장의 직무를 대행한다.

제4조 (위원의 임기 및 해촉) ① 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 사임 등으로 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

② 교육장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 제13조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제5조 (회의의 소집 등) ① 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.
1. 교육장이 요청하는 경우
2. 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
3. 피해교원이 요청하는 경우
4. 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우
② 위원장은 위원회의 소집 사유가 발생 시 21일 이내에 회의를 개최하되 불가피한 경우 연장할 수 있다.(사안이 복잡하거나, 학사일정, 사안 조사 과정에서 새로운 증거 발견, 피해교원, 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 연기 가능)
③ 위원회는 회의 개최 10일 전까지 해당 학생이나 그 보호자 및 피해교원에게 출석 통지를 해야 한다.

제6조 (소위원회의 설치 등) ① 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 ○개의 소위원회를 둔다.
② 각 소위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하되, 제2조제2항제1호에 해당하는 위원은 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.
③ 각 소위원회 위원장 및 위원은 위원회 위원 중에서 교육장이 지명한다.
④ 각 소위원회의 재적인원은 소위원회별로 다를 수 있다.
⑤ 각 소위원회의 위원(장)은 다른 소위원회의 위원(장)을 겸임할 수 있으며, 위원회 위원은 교육장이 지명하는 경우에는 다수의 소위원회의 위원(장)이 될 수 있다.
⑦ 교육장은 소위원회의 원활한 운영을 위하여 교육지원청의 공무원 중에서 소위원회별로 사무를 처리할 간사 1명을 지명하여 운영이 가능하다. 위원회의 간사는 소위원회의 간사를 겸임할 수 있다.

제7조 (위원의 제척, 기피, 회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제18조제2항제2호 및 제3호에 관한 심의·의결에서 제척된다.
1. 위원이나 그 배우자 또는 그 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
② 당사자는 제1항 각 호에 따른 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여

하지 못한다.
③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.

제8조 (위원회의 운영 등) ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 단, 제척 등의 사유가 있는 위원은 개의정족수에 포함되지 않는다.
② 위원장은 심의를 위하여 필요한 경우에는 관계 전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
③ 위원회의 회의는 비공개로 한다.
④ 위원회는 회의의 일시, 장소, 참석자 명단, 상정 안건, 발언의 요지, 결정사항, 표결 내용 등이 기록된 회의록을 작성·보존하여야 하며, 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 회의록의 열람·복사 등 회의록 공개를 신청한 때에는 개인정보에 관한 사항을 제외하고 공개하여야 한다.
⑤ 피해교원의 전보, 침해 관련 학생의 전학 등으로 소속이 변경되는 등 복수의 교육(지원)청에 걸쳐 있는 사안처리와 관련하여 양측 당사자에게 편의제공을 위해 해당 교육(지원)청 간 협의에 의해 공동으로 지역교권보호위원회를 운영할 수 있다.

제9조 (위원회 심의·의결) ① 위원회는 대면 심의를 하는 것을 원칙으로 한다.
② 위원회는 교육활동 침해행위를 한 학생에 대하여 법 제25조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다.
③ 위원회는 제2항에 따른 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.
④ 위원회는 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대하여 법 제26조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다.
⑤ 위원회는 필요시 피해교원의 보호를 위하여 법 제20조제1항 각 호의 보호조치를 학교장에게 권고할 수 있다.
⑥ 위원회는 사실관계 확인이 어려운 사안의 경우에는 기한 내에 위원회를 개최한 후, 위원회에서 조치결정을 유보하는 의결을 할 수 있다. 이 경우 빠른 시일 내에 위원회를 다시 개최하여 심의·의결하여야 한다.

제10조 (심의결과 처리) ① 위원회는 심의·의결한 조치 사항을 교육장에게 요청하고, 교육장은 14일 이내에 해당 조치를 결정한다.
② 교육장은 조치 결정을 하였을 경우 지체 없이 조치결과 통보서를 각 당사자 및 피해교원에게 송부하고, 해당 학교에 결과통지 공문을 발송하여야 한다.

제11조 (위원회 분쟁조정) ① 분쟁조정은 양당사자의 분쟁조정 의사가 있는 경우 조정절차를 진행할 수 있다.
② 위원회는 위원 중에서 분쟁조정 담당자를 지정하거나, 외부 전문가의 자문 등이

가능하다.

③ 당사자 간에 합의가 이루어져 분쟁조정이 성립한 경우 합의서를 작성하여 양당사자에게 통보한다.

④ 분쟁조정이 성립하지 않은 경우 지역교권보호위원회 조치 심의로 전환하거나, 재조정 희망 시 시·도교권보호위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있음을 안내한다.

제12조 (소위원회의 운영 등)

① 위원회는 필요한 경우에는 그 심의사항을 소위원회에 위임할 수 있으며, 이 경우 소위원회에서 심의·의결된 사항은 위원회에서 심의·의결된 것으로 본다.

② 위원회가 소위원회에 심의사항을 위임하고자 하는 경우에는 위원회 회의를 소집하여 심의사항의 위임을 의결하여야 한다.

③ 위원회 위원의 임기가 끝나고 새롭게 위원회가 구성되면 다시 소위원회에 위임하는 사항을 의결해야 한다.

④ 소위원회는 위원회와 동일하게 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 그 밖에 소위원회의 운영과 심의·의결에 관한 사항은 제7조부터 제9조를 준용한다.

⑥ 소위원회는 심의가 끝나면 그 결과를 학기별로 위원회에 보고해야 한다.

제13조 (비밀누설금지) 위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀, 교육활동 침해행위를 한 사람 및 피해교원과 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

제14조 (위원의 수당) 회의에 출석한 위원에게 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련하여 회의에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조 (기타) 본 규정 이외의 위원회의 운영 등에 관한 사항은 교육장이 정한다.

부 칙

이 규정은 ○○교육지원청 교육장의 내부결재가 있은 때(2026. 3.  )로부터 시행한다.

## 참고 5 학교장 통고제 안내

교육활동 중인 **교원에 대한 폭행, 상해, 손괴, 성폭력, 모욕, 명예훼손 등 각종 교육활동 침해행위는 소년법 제4조에서 규정하는 행위(형벌법령에 저촉되는 행위)에도 해당**됨. 이러한 경우 학교장 통고제도를 활용하여 교권을 회복하고 해당학생을 선도하기 위한 절충적인 방법으로 **만10세 이상 만19세 미만의 학생에게 소년법상의 학교장 통고제를 활용**할 수 있다.

참고) 「소년법」

» 제4조(보호의 대상과 송치 및 통고) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년은 소년부의 보호사건으로 심리한다.

1. 죄를 범한 소년
2. 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만인 소년
3. 다음 각 목에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상인 소년

가. 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것
나. 정당한 이유 없이 가출하는 것
다. 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것

② 제1항 제2호 및 제3호에 해당하는 소년이 있을 때에는 경찰서장은 직접 관할 소년부에 송치(送致)하여야 한다.

③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년을 발견한 보호자 또는 학교·사회복리시설·보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)의 장은 이를 관할 소년부에 통고할 수 있다.

■ **신청 방법**

- 학교장이 관할 법원에 **통고서를 우편으로 제출**[10]하거나 법원에 출석하여 법원 담당자 등에게 구술로도 가능하다. (대전가정법원 042-480-2022)
- **원칙적으로는 학생 보호자의 동의가 필요 없이 학교장이 결정**할 수 있는 재량행위이다.

■ **특징**

- 학생의 비행행위에 대한 **처벌보다 교육, 치료 및 재범 예방을 목적**으로 한다.
- 소년보호 처분을 받는 경우라도 (이는 형사처벌이 아니기 때문에) **전과기록이 남지 않아 학생의 장래에 전과로 인한 영향을 미치지 아니한다.**
- 학생이 경찰, 검찰 등의 **수사기관을 거치지 않아 신속한 문제해결**을 통해 비행 초기에 선도 효과를 높일 수 있다.

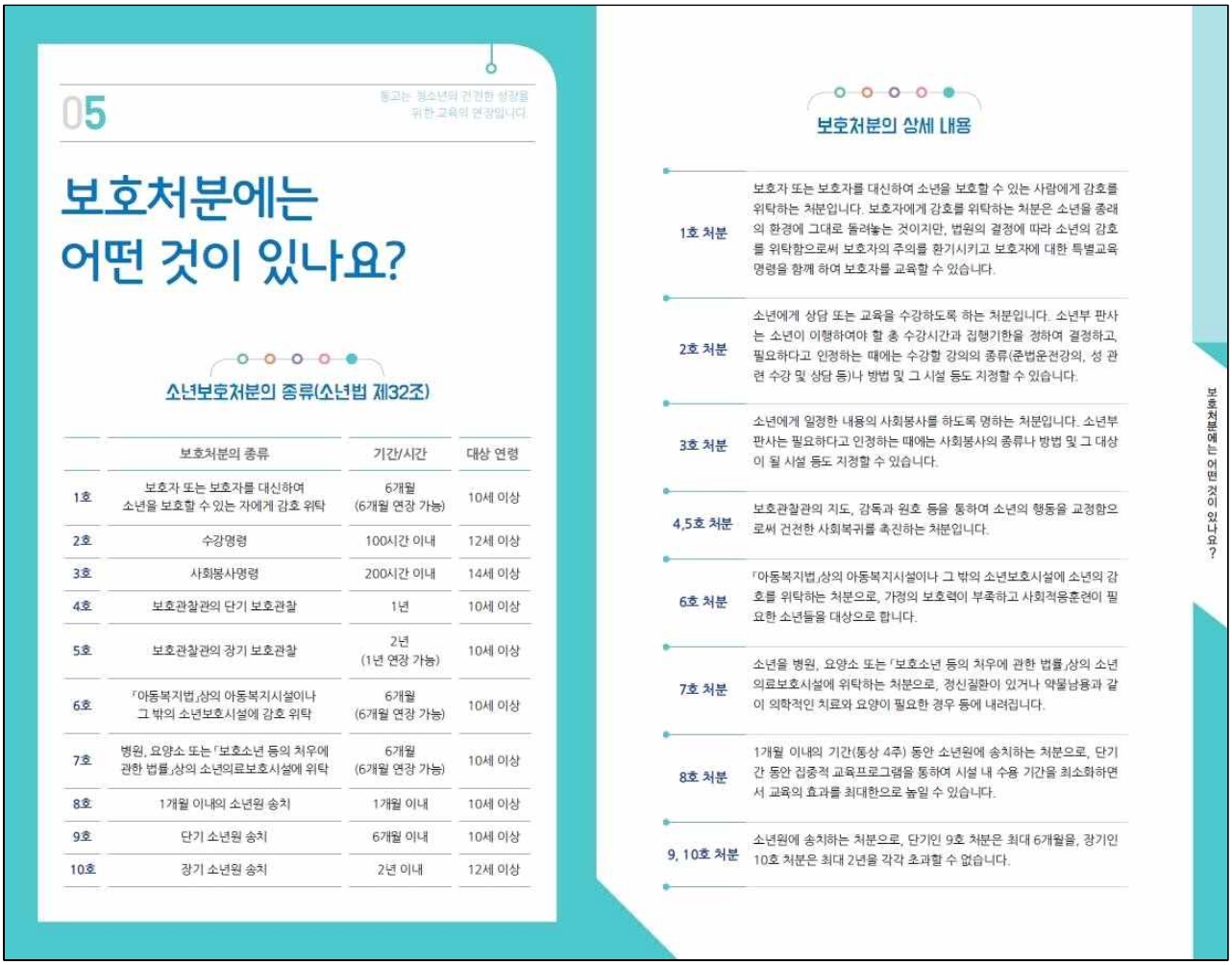
10) 통고서를 작성하여 관할 법원(대전가정법원)으로 우편 발송하면 되며, 통고서 양식은 [서식6]을 활용한다.

## ■ 통고 후 사건 처리 절차[11)]

| | |
|---|---|
| 수리 여부의 결정 | • 통고받은 소년부 판사가 심리할 필요가 있음을 인정할 때 보호사건으로 수리 (소년법 제11조 제2항) |
| 과학적 방법에 의한 조사 | • 사건 수리 후, 소년에 대한 자료 수집·분석 등을 위하여 조사관조사, 전문가진단, 상담조사, 결정전조사를 하거나, 비행의 죄질이 중한 경우 소년분류심사원 임시위탁을 할 수 있음<br>• 조사와 관련하여 발생하는 비용은 원칙적으로 국가가 부담<br>• 상담조사기간과 소년분류심사원 임시위탁기간은 학교 출석일수로 인정됨 |
| 상담, 교육 등 처분 전 사전절차 | • 소년부 판사는 보호처분을 하기에 앞서, 소년과 보호자로 하여금 심리상담, 화해권고, 가족캠프, 처분전교육, 청소년 참여법정 등 절차를 미리 이행하도록 할 수 있다. |
| 심리 개시 여부의 결정 | • 소년부 판사는 송치서나 조사관의 조사보고에 따라 심리를 개시할 것인지 여부를 결정한다.<br>• 심리개시결정: 심리가 필요하다고 판단되는 경우<br>• 심리불개시결정: 송치서나 조사보고에따라 사건의 심리를 개시할 수 없거나 개시할 필요가 없다고 인정하는 경우 심리불개시결정을 할 수 있고, 심리를 개시하지 않는다는 결정을 할 때에도 소년을 훈계할 수 있으며, 보호자에게 소년을 엄격히 보살피고 교육하도록 이야기 할 수 있다. |
| 심리기일 | • 소년부 판사가 심리개시결정을 할 때에는 심리기일을 지정하고, 소년과 보호자를 소환하고 보조인이 선정된 경우에는 보조인에게 심리기일을 알림<br>• 보호자는 심리에 관하여 의견을 진술할 수 있고, 심리는 소년의 인격보호를 위하여 원칙적으로 비공개로 진행됨 |
| 보호처분결정 | • 불처분 결정: 보호처분을 할 수 없거나 할 필요가 없다고 인정하는 경우<br>• 검사에 송치: 조사 또는 심리한 결과, 금고 이상의 형에 해당하는 범죄사실이 발견되고 형사처분이 필요하다고 인정되는 경우, 또는 연령이 만 19세 이상으로 밝혀진 경우<br>• 소년보호처분결정: 보호처분을 할 필요가 있다고 인정되는 경우 1호부터 10호까지의 보호처분 중 선택 하거나 몇 가지 보호처분을 묶어서 결정할 수도 있음 |
| 보호처분 이후의 조사·감독 | • 보호처분을 한 이후에도 법원은 소년이 보호처분 내용을 잘 이행하는지 여부, 다른 비행에 노출되고 있지는 않은지 여부 등을 조사하고, 조사결과에 따라 보호처분을 변경할 수 있다. (소년법 제37조 제1항 단서) |

11) 법원행정처(2018) “소년 통고 실무(개정판)” 17쪽부터 24쪽 까지를 요약한 내용

■ 보호처분의 종류[12)]



05

통고는 청소년의 건전한 성장을 위한 교육의 연장입니다.

# 보호처분에는 어떤 것이 있나요?

## 소년보호처분의 종류(소년법 제32조)

| | 보호처분의 종류 | 기간/시간 | 대상 연령 |
|---|---|---|---|
| 1호 | 보호자 또는 보호자를 대신하여 소년을 보호할 수 있는 자에게 감호 위탁 | 6개월 (6개월 연장 가능) | 10세 이상 |
| 2호 | 수강명령 | 100시간 이내 | 12세 이상 |
| 3호 | 사회봉사명령 | 200시간 이내 | 14세 이상 |
| 4호 | 보호관찰관의 단기 보호관찰 | 1년 | 10세 이상 |
| 5호 | 보호관찰관의 장기 보호관찰 | 2년 (1년 연장 가능) | 10세 이상 |
| 6호 | 「아동복지법」상의 아동복지시설이나 그 밖의 소년보호시설에 감호 위탁 | 6개월 (6개월 연장 가능) | 10세 이상 |
| 7호 | 병원, 요양소 또는 「보호소년 등의 처우에 관한 법률」상의 소년의료보호시설에 위탁 | 6개월 (6개월 연장 가능) | 10세 이상 |
| 8호 | 1개월 이내의 소년원 송치 | 1개월 이내 | 10세 이상 |
| 9호 | 단기 소년원 송치 | 6개월 이내 | 10세 이상 |
| 10호 | 장기 소년원 송치 | 2년 이내 | 12세 이상 |

## 보호처분의 상세 내용

**1호 처분** 보호자 또는 보호자를 대신하여 소년을 보호할 수 있는 사람에게 감호를 위탁하는 처분입니다. 보호자에게 감호를 위탁하는 처분은 소년을 종래의 환경에 그대로 돌려놓는 것이지만, 법원의 결정에 따라 소년의 감호를 위탁함으로써 보호자의 주의를 환기시키고 보호자에 대한 특별교육 명령을 함께 하여 보호자를 교육할 수 있습니다.

**2호 처분** 소년에게 상담 또는 교육을 수강하도록 하는 처분입니다. 소년부 판사는 소년이 이행하여야 할 총 수강시간과 집행기한을 정하여 결정하고, 필요하다고 인정하는 때에는 수강할 강의의 종류(준법운전강의, 성 관련 수강 및 상담 등)나 방법 및 그 시설 등도 지정할 수 있습니다.

**3호 처분** 소년에게 일정한 내용의 사회봉사를 하도록 명하는 처분입니다. 소년부 판사는 필요하다고 인정하는 때에는 사회봉사의 종류나 방법 및 그 대상이 될 시설 등도 지정할 수 있습니다.

**4,5호 처분** 보호관찰관의 지도, 감독과 원호 등을 통하여 소년의 행동을 교정함으로써 건전한 사회복귀를 촉진하는 처분입니다.

**6호 처분** 「아동복지법」상의 아동복지시설이나 그 밖의 소년보호시설에 소년의 감호를 위탁하는 처분으로, 가정의 보호력이 부족하고 사회적응훈련이 필요한 소년들을 대상으로 합니다.

**7호 처분** 소년을 병원, 요양소 또는 「보호소년 등의 처우에 관한 법률」상의 소년의료보호시설에 위탁하는 처분으로, 정신질환이 있거나 약물남용과 같이 의학적인 치료와 요양이 필요한 경우 등에 내려집니다.

**8호 처분** 1개월 이내의 기간(통상 4주) 동안 소년원에 송치하는 처분으로, 단기간 동안 집중적 교육프로그램을 통하여 시설 내 수용 기간을 최소화하면서 교육의 효과를 최대한으로 높일 수 있습니다.

**9, 10호 처분** 소년원에 송치하는 처분으로, 단기인 9호 처분은 최대 6개월을, 장기인 10호 처분은 최대 2년을 각각 초과할 수 없습니다.

보호처분에는 어떤 것이 있나요?

12) 법원행정처(2018) “소년 통고제 리플렛” 일부 참고

## 참고 6 교육활동 보호 5법 주요 개정 사항

| 법률 | 조문 | 주요 내용 | 개정 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| ① 교육 기본법 | 제13조 | • 부모 등 **보호자**는 **교원과 학교**가 **전문적인 판단**으로 학생을 **교육·지도**할 수 있도록 **협조하고 존중** | '23.9. | '23.9. |
| | 제14조 | • 학교 교육에서 **교원의 교육활동**과 **학생 생활지도 권한**은 **법령**이 정하는 바에 따라 **보장** | '25.1. | '25.7. |
| ② 유아 교육법 | 제21조 | • **원장**은 유치원 업무를 총괄하고 **민원 처리를 책임** | '23.9. | '23.9. |
| | 제21조의3 | • 원장 등 교원은 **유아 인권을 보호**하고 **법령과 유치원규칙**으로 정하는 바에 따라 **유아를 지도**<br>• 교원의 **정당한 유아 생활지도**는 「아동복지법」의 **신체적·정서적 학대 등 금지행위**에 해당하지 않음 | | |
| | 제21조의4 | • 보호자는 교원의 **유아생활지도**를 **존중**하고 지원<br>• 보호자는 교원과 유치원의 **전문적인 판단**을 **존중**, 교육과 돌봄이 원활히 이루어질 수 있도록 **적극 협력** | | |
| | 제21조의5 | • 유치원, 원장은 교원 전화번호 등 **개인정보 보호 조치** | | |
| ③ 초·중등 교육법 | 제18조의5 | • 보호자는 ①교직원 및 다른 학생의 **인권침해 금지**, ②교원의 **학생생활지도**를 **존중하고 지원**, ③교원과 학교의 **전문적인 판단을 존중**하고 적극 협력 | '23.9. | '23.9. |
| | 제20조 | • **교장**은 교무를 총괄하고, **민원 처리 책임** | | |
| | 제20조의2 | • **학교장과 교원**은 긴급한 경우 **학생의 행위**에 대하여 **방어를 위한 제지** 가능 | '25.4. | '26.3. |
| | 제20조의3 | • 학교, 학교장은 교원 전화번호 등 **개인정보 보호 조치** | '23.9. | '23.9. |
| | 제20조의6 | • 학교장, 교원의 **정당한 학생생활지도, 방어 및 보호를 위한 제지, 개별학생교육지원**은 아동복지법의 금지행위로 보지 않음 | '25.4. | '26.3. |
| | 제30조의10 | • **교육부장관, 교육감**에게 **학교민원 처리 계획**의 **수립·시행** 의무 부여 | '24.12. | '25.6. |

| 법률 | 조문 | 주요 내용 | 개정 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| ④ 아동학대처벌법 | 제2조 | • 유치원 및 초중등 교원의 **정당한 교육활동과 학생생활지도**는 **아동학대로 보지 않음** | '23.12. | '23.12. |
| | 제11조의2<br>제17조의3 | • 시·도지사, 시장·군수·구청장, 사법경찰관, 검사는 교원의 교육활동 중 행위가 **아동학대 범죄로 신고**되어 조사 중인 사안에 대해 **교육감이 의견을 제출**하는 경우 이를 **참고**해야 함 | | |
| ⑤ 교원지위법 | 제6조 | • **교원**이 **아동학대** 범죄로 **신고**된 경우 임용권자는 정당한 사유 없이 **직위해제 제한** | '23.9. | '23.9. |
| | 제17조 | • **아동학대 사안**에 대한 **교육감 의견제출** 의무화 | | |
| | 제18조 | • **교원보호위원회 이관**(학교→교육지원청) | | |
| | 제19조 | • **교육활동 침해행위 정의 규정** 신설 | | |
| | 제20조 | • 교육활동 **피해 교원**에 대한 **학교장**의 **보호조치**, 학생과 교원의 **분리조치**, **관할청 보고** 등 의무 부여<br>• 교육활동 침해행위가 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 **관할청**은 **수사기관에 고발** 가능 | | |
| | 제22조 | • 교육감이 **교원보호공제사업** 운영 | | |
| | 제25조 | • 교육활동 **침해 학생**에 대한 **조치** | | |
| | 제26조 | • 교육활동 **침해 보호자 등**에 대한 **조치** | | |
| | 제27조 | • 학교장은 **교육활동 침해행위 축소·은폐 금지** | | |
| | 제28조 | • 교육활동 침해행위에 대한 **신고 의무** | | |
| | 제29조 | • 관할청은 전문기관 등을 **교육활동보호센터**로 **지정** | | |
| | 제22조 | • **피해교원 학교 복귀 지원**을 **공제사업 범위**에 포함 | '25.1. | '25.8. |
| | 제29조의2 | • **교육감**은 **교원의 정신건강 증진을 위한 사업** 실시 | '25.3. | '25.9. |